



DUAL Italia S.p.A.

Polizza di Assicurazione

"DUAL Infortuni - Linea Persona"

VHV Allgemeine Versicherung AG, sede legale e sede sociale in VHV Platz 1, 30177 Hannover, Germania - tel. +49 0511.907-0 - fax +49 0511.907-89 99 - sito internet: www.vhv.de - e-mail: international@vhv.de. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in libera prestazione di servizi, iscritta all'Albo Imprese IVASS n. II.00489. N. Partita IVA DE815099837. VHV Allgemeine Versicherung AG è autorizzata e disciplinata dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), n. di registrazione 5862. VHV Allgemeine Versicherung AG è registrata in Germania, n. di registrazione: HRB57331. Ai fini della notificazione degli atti giudiziari è utilizzabile l'indirizzo PEC v.h.v.legalmail.it. Gli assicuratori eleggono altresì domicilio in Italia presso DUAL Italia Spa, Via Edmondo De Amicis, 51 - 20123 Milano.



* 9 0 0 9 1 - 0 - 1 *

Pagina bianca volutamente inserita



* 9 0 0 9 1 - 0 - 1 *

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Contratto di Assicurazione a copertura degli Infortuni

CONTRAENTE

Studio Spallino Adv. Lorenzo
Via Volta 66
22100 Como (CO)
Partita IVA: 03865880136

INTERMEDIARIO:

PANIZZA ASSICURAZIONI BROKERS S.r.l.
Via Ludovico Lazzaro Zamenhof, 7 - 20136 Milano (MI)

Premessa

Premesso che la Spettabile **Studio Spallino Adv. Lorenzo** anche in nome e per conto delle Società controllanti, controllate e/o consociate ha presentato alla **VHV Allgemeine Versicherung AG**, successivamente denominata ASSICURATORI, una proposta scritta mediante compilazione di un questionario o in alternativa qualsiasi altra proposta e/o dichiarazione scritta per la valutazione da parte degli ASSICURATORI della copertura assicurativa, con la presente POLIZZA si certifica che, sempre che il CONTRAENTE abbia corrisposto agli ASSICURATORI il PREMIO indicato in POLIZZA e fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni in essa contenuti o qui specificati, gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO nel modo e nella misura più avanti indicati. Il CONTRAENTE e gli ASSICURATORI dichiarano di conoscere tutte le parti costituenti la POLIZZA (SCHEDA DI POLIZZA, Definizioni, Sezione A - Condizioni generali di assicurazione, Sezione B - Infortuni, SEZIONE C - Invalidità Permanente da Malattia, SEZIONE D - Quando la POLIZZA non si attiva, cessa o si rinnova, SEZIONE E - La gestione dei SINISTRI) ed espressamente approvano tutte le pattuizioni in essa contenute.

IL CONTRAENTE



per VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
DUAL Italia S.p.A.



Approvazione delle clausole vessatorie:

agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il CONTRAENTE dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli dell'allegata POLIZZA:

DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPrensIONE DEL TESTO

SEZIONE A - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE

- 1.1. Alla stipula della polizza è necessario fornire informazioni complete ed esaurienti: le dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- 1.2. Buona fede
- 1.3. Persone non assicurabili
- 1.4. Limiti di età
- 1.5. Cosa fare e come opera la polizza in presenza di altre coperture assicurative
- 1.6. Se il premio non è pagato la garanzia assicurativa non può operare: il pagamento del premio
- 1.7. Oneri fiscali
- 1.8. Come si modificano i contenuti della polizza: modifiche dell'assicurazione
- 1.9. Aggravamento del rischio
- 1.10. Diminuzione del rischio
- 1.11. Dove notificare gli atti giudiziari agli assicuratori: elezione di domicilio
- 1.12. Comunicazioni relative alla polizza
- 1.13. Foro competente
- 1.14. Legge applicabile
- 1.15. Misure restrittive (Sanction Limitation Exclusion Clause)

SEZIONE B - INFORTUNI

2. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO

- 2.1. Oggetto della Polizza
- 2.2. Morte
- 2.3. Invalidità permanente
 - 2.3.1. Franchigia per invalidità permanente
 - 2.3.2. Supervalutazione per invalidità permanente
- 2.4. Coma
- 2.5. Morte presunta
- 2.6. Commorienza del coniuge
- 2.7. Perdita di autosufficienza



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

3. COSA ASSICURIAMO ULTERIORMENTE E A QUALI CONDIZIONI

- 3.1. Condizioni sempre operanti
 - 3.1.1. Spese funerarie
 - 3.1.2. Rimpatrio della salma
 - 3.1.3. Adattamento abitazione e autoveicolo
 - 3.1.4. Danno estetico
 - 3.1.5. Estensione attività sportive, gare e/o prove
 - 3.1.6. Estensione ernie traumatiche e da sforzo
 - 3.1.7. Lesioni tendinee
 - 3.1.8. Distorsione cervicale
 - 3.1.9. Malattie tropicali
 - 3.1.10. Costi di salvataggio e ricerca
 - 3.1.11. Rischio guerra
 - 3.1.12. Attività terroristica
 - 3.1.13. Calamità naturali
 - 3.1.14. Rischio volo
 - 3.1.15. Malessere o maleore e stati di incoscienza
- 3.2. Sottolimiti di indennizzo, scoperti e franchigie

4. CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

- 4.1. Inabilità temporanea da infortunio
 - 4.1.1. Limiti di applicazione della garanzia
- 4.2. Indennità giornaliera in caso di ricovero da infortunio
 - 4.2.1. Limiti di applicazione della garanzia
- 4.3. Indennità giornaliera da convalescenza a seguito di ricovero
- 4.4. Indennità giornaliera in caso di ingessatura da infortunio
- 4.5. Rimborso spese mediche da infortunio
- 4.6. Indennizzo per estinzione di mutuo immobiliare
 - 4.6.1. Limiti di applicazione della garanzia

SEZIONE C – INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA

5. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO

- 5.1. Oggetto della sezione
- 5.2. Denuncia della malattia e relativi obblighi
- 5.3. Persone non assicurabili
- 5.4. Limiti di età
- 5.5. Criteri e termini di liquidazione
- 5.6. Accertamento dell'invalidità permanente conseguente a malattia
- 5.7. Diritto dell'indennizzo
- 5.8. Criteri di indennizzo
- 5.9. Cumulo di indennizzo
- 5.10. Cessazione della garanzia
- 5.11. Adeguamento del tasso

6. ESCLUSIONI APPLICABILI ALLA PRESENTE SEZIONE

- 6.1. **Epilessia, tossicodipendenza, infermità mentale, alcolismo**
- 6.2. **Intossicazioni**
- 6.3. **Malattie escluse**

SEZIONE D - QUANDO LA POLIZZA NON SI ATTIVA, CESSA O SI RINNOVA

7. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI"

- 7.1. **ESCLUSIONI GENERALI**
 - 7.1.1. **Attacchi nucleari, biologici, chimici e/o radioattivi**
 - 7.1.2. **Dolo**
 - 7.1.3. **Guerra, terrorismo e stragi di massa**
 - 7.1.4. **Radiazioni, contaminazioni e/o scorie nucleari**
- 7.2. **ESCLUSIONI SPECIFICHE**
 - 7.2.1. **Conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche**
 - 7.2.2. **Ernie, infarti e ictus**
 - 7.2.3. **Guida priva di abilitazioni o in stato di ebbrezza**
 - 7.2.4. **Partecipazione a gare e/o prove**
 - 7.2.5. **Sport motoristici e regate veliche**
 - 7.2.6. **Malattia**
 - 7.2.7. **Malattie da morsi, calci, punture e ustioni**
 - 7.2.8. **Rischio volo**
 - 7.2.9. **Sport esclusi**
 - 7.2.10. **Sport professionistici**
 - 7.2.11. **Uso di sostanze stupefacenti, allucinogeni o simili**

8. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA

- 8.1. Diritto di recesso in caso di sinistro
- 8.2. Procedure di rinnovo e tacito rinnovo – disdetta
- 8.3. Cessazione
- 8.4. Variazione della professione
- 8.5. Variazione delle persone assicurate



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**9. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA****SEZIONE E - LA GESTIONE DEI SINISTRI****10. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

- 10.1. Obblighi del contraente e/o dell'assicurato
- 10.2. Criteri e termini di liquidazione della garanzia invalidità permanente
- 10.3. Criteri e termini di liquidazione della garanzia rimborso spese mediche da infortunio
- 10.4. Criteri e termini di liquidazione della garanzia inabilità temporanea, indennità giornaliera da ricovero, indennità giornaliera da convalescenza a seguito di ricovero e indennità giornaliera da ingessatura
- 10.5. Valutazione del danno – arbitrato al collegio medico
- 10.6. Obbligazione massima degli assicuratori
 - 10.6.1. Catastrofale
- 10.7. Non cumulo della somma assicurata
- 10.8. Determinazione dell'indennizzo
- 10.9. Anticipo dell'indennizzo
- 10.10. Pagamento dell'indennizzo
- 10.11. Diritto di surrogazione
- 10.12. Esagerazione dolosa del danno

Il CONTRAENTE dichiara che, prima della sottoscrizione del presente contratto, ha ricevuto e preso visione del set informativo predisposto ai sensi del regolamento IVASS n. 41 del 2018, composto da: DIP, DIP aggiuntivo, definizioni e condizioni generali di assicurazione.

IL CONTRAENTE

Documento emesso in 3 (tre) originali a Milano, il 19 ottobre 2022

◆◆



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/ Assicurato

SCHEDA DI POLIZZA

POLIZZA Convenzione	NO	Sostituisce / Rinnova POLIZZA	GLISE/BEN/25010	Coassicurazione	NO
Tipo Rischio	24H	Rischio Comune	NO	Tacito Rinnovo	SI
CONTRAENTE:		Studio Spallino Adv. Lorenzo Partita IVA: 03865880136 Via Volta 66 - 22100 Como (CO)			

Garanzie Prestate - Multipli e SOMME ASSICURATE

ASSICURATO		Attività / Classe di Rischio	
DONEGANI FABRIZIO 05/02/1987 DNGFRZ87B05C933P		Avvocato - Classe A	
Garanzie prestate	SOMME ASSICURATE	FRANCHIGIE (*)	PREMIO Lordo
Morte per INFORTUNIO	100.000,00	--	62,00
Invalità permanente da INFORTUNIO	100.000,00	Franchigia come da condizioni di polizza	62,00
Inabilità temporanea da INFORTUNIO	50,00	7 Giorni	101,00
Spese mediche per INFORTUNIO	5.000,00	10% min. 50 EUR	0,00
TOTALE			225,00
BENEFICIARI IN CASO DI MORTE		Eredi Legittimi E/O Testamentari	

ASSICURATO		Attività / Classe di Rischio	
GUARISCO CRISTINA 12/01/1994 GRSCST94A52C933Q		Avvocato - Classe A	
Garanzie prestate	SOMME ASSICURATE	FRANCHIGIE (*)	PREMIO Lordo
Morte per INFORTUNIO	100.000,00	--	62,00
Invalità permanente da INFORTUNIO	100.000,00	Franchigia come da condizioni di polizza	62,00
Inabilità temporanea da INFORTUNIO	50,00	7 Giorni	101,00
Spese mediche per INFORTUNIO	5.000,00	10% min. 50 EUR	0,00
TOTALE			225,00
BENEFICIARI IN CASO DI MORTE		Eredi Legittimi E/O Testamentari	

PREMIO : (ANNUALE)		alla firma: 31/12/2022	
<i>PREMIO alla firma</i>	Imponibile: 439,04	Imposte: 10,96	Totale: 450,00
<i>Rata di rinnovo (31/12/2023)</i>	Imponibile: 439,04	Imposte: 10,96	Totale: 450,00

PREMIO Complessivo Annuo	Totale
	450,00

PERIODO DI ASSICURAZIONE :	dalle ore 24:00 del 31/12/2022	alle ore 24:00 del 31/12/2023
-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

* FRANCHIGIE applicate sull'Invalità Permanente da INFORTUNIO:

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.3.1 la FRANCHIGIA si intende applicata come segue:

Per SOMMA ASSICURATA fino ad Euro 100.000:

- per INVALIDITÀ PERMANENTE inferiore o uguale al 3%, non è corrisposto alcun INDENNIZZO;
- per INVALIDITÀ PERMANENTE superiore al 3%, è corrisposto l'INDENNIZZO per la sola parte eccedente alla percentuale stessa;
- per INVALIDITÀ PERMANENTE superiore al 10%, è corrisposto un INDENNIZZO senza applicazione di alcuna FRANCHIGIA.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 3.1.5 la FRANCHIGIA si intende applicata come segue:

Per SOMMA ASSICURATA fino ad Euro 100.000:

- per INVALIDITÀ PERMANENTE inferiore o uguale al 5%, non è corrisposto alcun INDENNIZZO;
- per INVALIDITÀ PERMANENTE superiore al 5%, è corrisposto l'INDENNIZZO per la sola parte eccedente alla percentuale stessa;

Restano invariati il 2° e 3° comma del medesimo art. 3.1.5.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (per ciascuna Garanzia richiamata si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di POLIZZA)

Le garanzie che prevedono una indicazione di limite e premio sono precisate nelle tabelle sopra per ASSICURATO/categoria

X	Art. 4.1 - Inabilità Temporanea da INFORTUNIO		Art. 4.4 - Indennità giornaliera in caso di INGESSATURA da INFORTUNIO
	Art. 4.2 - Indennità giornaliera in caso di RICOVERO da INFORTUNIO	x	Art. 4.5 - Rimborso Spese Mediche da INFORTUNIO
	Art. 4.3 - Indennità giornaliera da CONVALESCENZA a seguito di RICOVERO		Art. 4.6 - INDENNIZZO per Estinzione mutuo immobiliare

PRECISAZIONI:

Ai sensi degli artt. 1892 e 1893 C.C. il CONTRAENTE dichiara che, in relazione ai rischi assicurati con la POLIZZA:	
X	Non sono stati denunciati precedenti infortuni con conseguenti invalidità negli ultimi 5 anni.
	Sono stati denunciati precedenti infortuni con conseguenti invalidità negli ultimi 5 anni (dettagli sui sinistri precedenti):



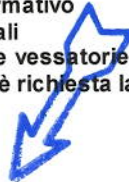
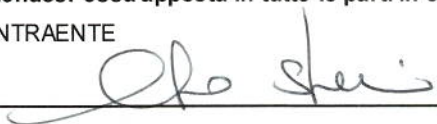
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**AVVERTENZA**

La sottoscrizione della polizza con qualsiasi dispositivo di firma elettronica comporta la sottoscrizione:

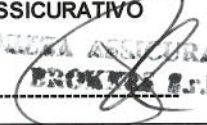
- I. per conferma della completezza e veridicità delle dichiarazioni rese dal contraente/assicurato
- II. per conferma della ricezione del set informativo
- III. per approvazione delle condizioni generali
- IV. per approvazione specifica delle clausole vessatorie

intendendosi essa apposta in tutte le parti in cui è richiesta la materiale sottoscrizione del contraente.

IL CONTRAENTE

**PERFEZIONAMENTO**

L'importo di	€ 450,00	è stato versato in data:	12 DIC 2022
--------------	----------	--------------------------	-------------

**L'INTERMEDIARIO/AGENTE
ASSICURATIVO**
PAGELLA ASSICURAZIONE
PROVITA S.p.A.

◆◆

DETRAIBILITÀ FISCALE

Non detraibile

◆◆



SOMMARIO

DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPrensIONE DEL TESTO	9
SEZIONE A – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	12
1. ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE	12
SEZIONE B – INFORTUNI	14
2. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO	14
3. COSA ASSICURIAMO ULTERIORMENTE E A QUALI CONDIZIONI	17
3.1 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	17
3.2 SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE	20
4. CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA	21
SEZIONE C – IN VALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA	24
5. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO	24
6. ESCLUSIONI APPLICABILI ALLA PRESENTE SEZIONE	26
SEZIONE D – QUANDO LA POLIZZA NON SI ATTIVA, CESSA O SI RINNOVA	27
7. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI"	27
7.1 ESCLUSIONI GENERALI	27
7.2 ESCLUSIONI SPECIFICHE	27
8. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA	28
9. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA	30
SEZIONE E – LA GESTIONE DEI SINISTRI	31
10. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	31
ALLEGATO 1 - ESTRATTO DELLA TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITA' PERMANENTE	34
ALLEGATO 2 – TABELLA DELLE ATTIVITA'	37
INFORMATIVA SULLA PRIVACY	43



DUAL Infortuni – Linea Persona

AVVERTENZA

Ai sensi dell'Articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 9/2005) e dalle Linee Guida del Tavolo di lavoro "Contratti Semplici e Chiari" del 6 febbraio 2018, decadenze, nullità, limitazioni di garanzie, oneri, rischi, obblighi a carico del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO e periodi di sospensione della garanzia contenute nella presente POLIZZA sono evidenziate in "grassetto".

DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPRENSIONE DEL TESTO

I termini riportati in lettere maiuscole nella presente POLIZZA o nella SCHEDA DI POLIZZA allegato hanno il significato a loro attribuito di seguito:

LE PARTI

CONTRAENTE:	il soggetto indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, con residenza in Italia, che stipula la POLIZZA per conto proprio e/o per conto dell'ASSICURATO.
ASSICURATO:	Il soggetto in favore del quale sono prestate le garanzie assicurative.
ASSICURATORI:	i soggetti che prestano la copertura assicurativa indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.

ALTRE DEFINIZIONI UTILI

ATTIVITA' EXTRA-PROFESSIONALE:	ogni attività che non abbia carattere professionale.
ATTIVITA' PROFESSIONALE:	ogni attività che abbia carattere professionale, sia di lavoro autonomo che di lavoro subordinato, dichiarata nella SCHEDA DI POLIZZA, incluso il rischio in itinere professionale così come disposto dal D.Lgs. n. 38/2000.
BENEFICIARIO:	il soggetto designato a ricevere l'INDENNIZZO. per BENEFICIARIO si intende: - in caso di morte, gli eredi legittimi e/o testamentari, salvo quanto diversamente indicato nella SCHEDA DI POLIZZA o successive modifiche; - per tutte le altre garanzie, l'ASSICURATO stesso.
COMA:	lo stato di incoscienza profonda, senza alcuna reazione a stimoli esterni o a necessità interne, mantenuto con l'uso di sistemi di rianimazione. Dalla presente definizione si intendono esclusi il COMA farmacologico, il COMA indotto o COMA artificiale, o comunque uno stato di COMA temporaneo indotto per mezzo di farmaci.
CONVALESCENZA:	il periodo, successivo ad un RICOVERO, da trascorrere presso la propria residenza o domicilio, necessario per il recupero dello stato di salute.
DAY-HOSPITAL:	la degenza, in regime di ricovero diurno, presso un ISTITUTO DI CURA, documentata da cartella clinica con scheda di dimissione ospedaliera.
DUAL ITALIA SPA:	l'Intermediario assicurativo iscritto nella sezione A del registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 209/2005 al n. A000167405 incaricato dagli ASSICURATORI della ricezione e trasmissione delle comunicazioni relative alla POLIZZA, di curare la gestione e la liquidazione dei SINISTRI, di gestire e intrattenere i rapporti con i CONTRAENTI e gli ASSICURATI nonché con gli INTERMEDIARI che hanno contribuito all'intermediazione della POLIZZA. In caso di chiamata in garanzia i relativi atti dovranno essere notificati agli ASSICURATORI, al



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

	domicilio eletto indicato nella POLIZZA.
EBREZZA:	la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolemico, rilevabile dal test specifico, superiore a 1,00 grammo per litro.
INABILITA' TEMPORANEA:	la perdita temporanea, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell'ASSICURATO di svolgere l'ATTIVITA' PROFESSIONALE dichiarata in POLIZZA.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dagli ASSICURATORI per i danni direttamente subiti dall'ASSICURATO ai sensi della POLIZZA.
INFORTUNIO:	evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza uno degli eventi garantiti in POLIZZA.
INGESSATURA:	stato temporaneo di incapacità fisica, totale o parziale, causato da fratture scheletriche o lesioni capsulo-legamentose che richiedono, a seguito di prescrizione medica, l'applicazione di un mezzo di contenzione inamovibile, rigido ed esterno, costituito da docce, apparecchi gessati o altro tutore di contenzione comunque immobilizzante, la cui applicazione e rimozione sia effettuata esclusivamente in ISTITUTO DI CURA da personale medico o paramedico. Sono compresi i mezzi di contenzione amovibili e tutti i tutori preconfezionati sempreché rigidi ed esterni (esclusi collari morbidi, bustini ortopedici, presidi di contenimento delle fratture nasali, bendaggi elastoladesivi, finger splint e stecche di zimmer) purché prescritti da personale medico dipendente da ISTITUTO DI CURA e limitatamente alla durata del periodo durante il quale il presidio svolge una funzione immobilizzante, indicato sulla certificazione medica.
INTERMEDIARIO:	il soggetto indicato nella SCHEDA DI POLIZZA autorizzato ad esercitare l'attività di intermediazione assicurativa in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili.
INVALIDITA' PERMANENTE:	la perdita definitiva e irrimediabile a seguito di INFORTUNIO, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'ASSICURATO di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dall'ATTIVITA' PROFESSIONALE esercitata.
INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA:	la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile, a seguito di MALATTIA, della capacità lavorativa generica dell'ASSICURATO di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dall'ATTIVITA' PROFESSIONALE esercitata.
ISTITUTO DI CURA:	ospedale, clinica, istituto universitario, casa di cura regolarmente autorizzati dalle autorità competenti, in base ai requisiti di legge, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera anche in regime di degenza diurna.
	Sono esclusi gli stabilimenti termali e le cliniche con finalità dietologiche ed estetiche.
LIMITE DI INDENNIZZO:	l'importo, entro la SOMMA ASSICURATA, che rappresenta in caso di SINISTRO la massima obbligazione degli ASSICURATORI verso l'ASSICURATO, per tutti i danni o le spese ai quali il limite si riferisce.
MALATTIA:	qualunque alterazione diagnosticabile dello stato di salute dell'ASSICURATO, che non sia malformazione o difetto fisico e non sia dipendente da INFORTUNIO.
PANDEMIA:	qualsiasi focolaio diffuso di una malattia infettiva umana, vale a dire la diffusione di un virus in almeno tre paesi e due continenti diversi.
PERIODO DI ASSICURAZIONE:	il periodo di efficacia della POLIZZA indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO:	la somma dovuta dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI ai fini della prestazione della garanzia assicurativa.
RICOVERO:	la degenza, documentata da cartella clinica, con pernottamento in ISTITUTO DI CURA.
SCHEDA DI POLIZZA:	il documento che riporta i dati e le informazioni relative al CONTRAENTE, all'ASSICURATO, al PERIODO DI ASSICURAZIONE, al LIMITE DI INDENNIZZO, alle SOMME ASSICURATE, al PREMIO ed a eventuali dettagli delle garanzie prestate dalla POLIZZA. La SCHEDA DI POLIZZA forma parte integrante della POLIZZA.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

In caso di contrasto, le informazioni contenute nella **SCHEDA DI POLIZZA** prevalgono su quelle contenute nelle condizioni di assicurazione.

SCOPERTO O FRANCHIGIA: l'importo percentuale o fisso per ciascun **SINISTRO**, indicato nella **SCHEDA DI POLIZZA**, e/o nelle condizioni di **POLIZZA**, che rimane a carico dell'**ASSICURATO** e che non può essere a sua volta assicurato da altri.

Pertanto per ogni SINISTRO indennizzabile dalla POLIZZA gli ASSICURATORI liquidano soltanto le somme eccedenti tale importo.

SFORZO: dispiego improvviso e anomalo di energia muscolare al di fuori della comune gestualità a fronte di un evento eccezionale ed inaspettato.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per cui si presta l'assicurazione.

SOMMA ASSICURATA: l'importo indicato nella **SCHEDA DI POLIZZA** che rappresenta il massimo esborso da parte degli **ASSICURATORI**, in caso di **SINISTRO**, in relazione alle garanzie prestate dalla **POLIZZA**.

SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO: l'importo, entro la **SOMMA ASSICURATA**, che rappresenta in caso di **SINISTRO** la massima obbligazione degli **ASSICURATORI** verso l'**ASSICURATO** **relativa a garanzie specifiche incluse in POLIZZA**.

SPORT AD ALTO RISCHIO:

- i. alpinismo con scalata su roccia entro il 3° grado della scala U.I.A.A. – non in solitaria e in territorio europeo;
- ii. atletica pesante: ad esempio pugilato, lotta, judo e sollevamento pesi;
- iii. l'attività subacquea con uso di apparato respiratorio effettuata ad una profondità non superiore ai 30 metri ed in compagnia, in qualsiasi momento, di altro subacqueo;
- iv. equitazione;
- v. football americano, rugby, hockey;
- vi. rafting, discesa di rapide;
- vii. salto dal trampolino con sci o idrosci;
- viii. sci alpinismo.

SPORT PROFESSIONALE: sport svolti in maniera continuativa per i quali è prevista una remunerazione in denaro e/o contributo di qualunque natura derivante da obbligo contrattuale sottoscritto tra le parti e che costituisca fonte principale di reddito per l'**ASSICURATO**.

SPORT NON PROFESSIONALE: la pratica delle seguenti attività sportive non retribuite, svolte pertanto a livello amatoriale, nonché in ambito ricreativo e nel tempo libero:

- i. sci e snowboard da discesa;
- ii. calcio e calcetto;
- iii. pallacanestro, pallavolo e tennis;
- iv. uso di monopattino.

TERRORISMO atto o atti perpetrati da un soggetto o da gruppo/i di soggetti, compiuti per ragioni politiche, religiose, ideologiche o analoghe, con l'intenzione di influenzare il governo e/o di seminare il terrore tra l'opinione pubblica o parti della stessa. L'attività terroristica può comprendere, senza essere a questo limitata, il ricorso alla forza o alla violenza e/o la minaccia di ricorrervi. Inoltre possono essere ritenuti responsabili di attività terroristiche soggetti che agiscano individualmente, ovvero per conto di, o in collaborazione con organizzazione/i o governo/i.



SEZIONE A – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE

- | | | |
|-----|---|--|
| 1.1 | ALLA STIPULA DELLA POLIZZA È NECESSARIO FORNIRE INFORMAZIONI COMPLETE ED ESAURIENTI: LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO | Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE e/o ASSICURATO, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI.
Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte del CONTRAENTE e/o ASSICURATO relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'INDENNIZZO.
Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA. |
| 1.2 | BUONA FEDE | A parziale deroga dell'articolo che precede, dichiarazioni inesatte o incomplete rese precedentemente o al momento della stipula della POLIZZA, non comportano decadenza del diritto all'INDENNIZZO (né qualsivoglia riduzione dello stesso), a condizione che tali inesattezze od omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e che il CONTRAENTE o l'ASSICURATO non abbia agito con dolo o colpa grave nel rendere tali dichiarazioni. |
| 1.3 | PERSONE NON ASSICURABILI | Persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., le persone sieropositive per H.I.V. o affette da infermità mentali quali sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, indipendentemente dalla valutazione dello stato di salute.
Persone di età superiore a 75 anni non possono sottoscrivere la POLIZZA |
| 1.4 | LIMITI DI ETÀ | Al compimento di 79 anni di età la copertura cessa alla scadenza dell'annualità. |
| 1.5 | COSA FARE E COME OPERA LA POLIZZA IN PRESENZA DI ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE | Il CONTRAENTE deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto o in parte lo stesso rischio di cui alla POLIZZA.

In caso di SINISTRO, il CONTRAENTE deve darne avviso a tutti gli ASSICURATORI comunicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile) ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'INDENNIZZO dovuto in relazione al rispettivo contratto indipendentemente dagli altri.

Se il CONTRAENTE omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, gli ASSICURATORI non sono tenuti a corrispondere l'INDENNIZZO. |
| 1.6 | SE IL PREMIO NON È PAGATO LA GARANZIA ASSICURATIVA NON OPERA: IL PAGAMENTO DEL PREMIO | La POLIZZA ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati , altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (articolo 1901 del Codice Civile).

In caso di rinnovo tacito, se il CONTRAENTE non paga il PREMIO o le rate di PREMIO relative al rinnovo, la POLIZZA resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento , ferme le successive scadenze.

In caso di tardivo pagamento del PREMIO, l'accettazione dello stesso da parte degli ASSICURATORI, non implica in nessun caso alcuna rinuncia da parte della stessa rispetto a quanto disposto dall'articolo 1901 del Codice Civile.

Il PREMIO è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno intero salvo il diritto degli ASSICURATORI di percepire il pagamento dei premi scaduti e delle spese correlate (articolo 1901 del Codice Civile). Il PREMIO è pagato a DUAL ITALIA S.p.A. o all'INTERMEDIARIO designato, come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA. |
| 1.7 | ONERI FISCALI | Gli oneri fiscali relativi alla POLIZZA sono a carico del CONTRAENTE. |
| 1.8 | COME SI MODIFICANO I CONTENUTI DELLA POLIZZA: MODIFICHE | Eventuali modifiche alla POLIZZA o cessioni di diritti ad essa relativi sono valide ed efficaci solo se accettate per iscritto dagli ASSICURATORI ed a fronte dell'emissione di una appendice alla POLIZZA. |



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

DELL'ASSICURAZIONE

- | | | |
|------|--|---|
| 1.9 | AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO | <p>Il CONTRAENTE deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio. In tal caso, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile "Aggravamento del Rischio" gli ASSICURATORI hanno il diritto di recedere dalla POLIZZA, oppure di proporre una nuova POLIZZA con differenti condizioni di assunzione del rischio.</p> <p>Gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO nonché il recesso dell'ASSICURATORE dal contratto.</p> |
| 1.10 | DIMINUZIONE DEL RISCHIO | <p>Il CONTRAENTE ha interesse a comunicare agli ASSICURATORI ogni eventuale mutamento che produca una diminuzione del rischio assicurato.</p> <p>Nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI sono tenuti a ridurre il PREMIO, a decorrere dalla scadenza della rata di PREMIO o dal PREMIO successivi alla comunicazione del CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile "Diminuzione del Rischio". Inoltre, gli ASSICURATORI rinunciano al proprio diritto di recesso previsto dal suddetto articolo.</p> |
| 1.11 | DOVE NOTIFICARE GLI ATTI GIUDIZIARI AGLI ASSICURATORI: ELEZIONE DI DOMICILIO | <p>Ai fini della notificazione degli atti giudiziari gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso l'indirizzo in Italia indicato nella copertina di POLIZZA.</p> |
| 1.12 | COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA POLIZZA | <p>Qualora la POLIZZA sia stipulata per il tramite di un INTERMEDIARIO iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) - nel seguito "Il Broker" - con la sottoscrizione della presente POLIZZA, il CONTRAENTE prende atto e accetta quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ogni comunicazione da DUAL ITALIA S.p.A. al Broker si considera effettuata al CONTRAENTE; ii. ogni comunicazione a DUAL ITALIA S.p.A. dal Broker si considera effettuata dal CONTRAENTE; iii. ogni comunicazione da DUAL ITALIA S.p.A. al Broker e/o al CONTRAENTE si considera effettuata dagli ASSICURATORI; iv. ogni comunicazione a DUAL ITALIA S.p.A. dal Broker e/o dal CONTRAENTE si considera effettuata agli ASSICURATORI. |
| 1.13 | FORO COMPETENTE | <p>Per ogni controversia avente ad oggetto il pagamento di premi insoluti è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Comune presso cui ha sede legale DUAL ITALIA S.p.A.</p> |
| 1.14 | LEGGE APPLICABILE | <p>Per tutto quanto non è diversamente regolato nella presente POLIZZA si applica la legge italiana.</p> |
| 1.15 | MISURE RESTRITTIVE (SANCTION LIMITATION EXCLUSION CLAUSE) | <p>Gli ASSICURATORI non sono tenuti a prestare copertura, ad indennizzare SINISTRI o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente POLIZZA qualora tale copertura, INDENNIZZO o prestazione si pongano in contrasto con qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea nonché degli Stati Uniti d'America purché tali disposizioni non violino qualsiasi regolamento o legge nazionale applicabile agli ASSICURATORI.</p> |



SEZIONE B – INFORTUNI
2. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO
2.1 OGGETTO DELLA POLIZZA

A fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO da qualsiasi INFORTUNIO, coperto dalla POLIZZA, subito nello svolgimento di ATTIVITA' PROFESSIONALI e di ATTIVITA' EXTRA-PROFESSIONALI, **fermo restando tutto quanto espressamente escluso.**

Subordinatamente alle condizioni, esclusioni e limitazioni tutte di cui alla POLIZZA, quest'ultima copre altresì:

- a) asfissia dovuta ad involontaria aspirazione di gas o vapori;
- b) avvelenamento, intossicazioni e lesioni prodotte dall'ingestione accidentale di cibi o dall'assorbimento di bevande o sostanze in genere;
- c) annegamento;
- d) assideramento o congelamento, colpi di sole o di calore, folgorazione nonché, in genere, gli effetti della temperatura esterna, degli agenti atmosferici e di altre influenze termiche ed atmosferiche;
- e) lesioni determinate da SFORZO;
- f) lesioni sofferte in occasione di aggressioni, vandalismo, rapina ed atti violenti in genere, **a condizione che l'ASSICURATO non vi abbia preso parte volontaria o attiva;**
- g) morsi, calci, punture e ustioni provocate da animali, insetti e vegetali;
- h) infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad INFORTUNI indennizzabili dalla POLIZZA;
- i) conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da INFORTUNIO;
- j) INFORTUNI derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi dell'ASSICURATO a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile;
- k) lesioni subite in occasione di legittima difesa o atti compiuti per solidarietà umana;
- l) INFORTUNI conseguenti ad arenamento, naufragio, atterraggio forzato, per i quali gli ASSICURATORI corrispondono l'INDENNIZZO anche nel caso in cui tali avvenimenti non siano la causa diretta dell'INFORTUNIO, che può invece essere determinato dalle zone, dal clima o da altre situazioni concomitanti;
- m) INFORTUNI derivanti da tumulti popolari **a condizione che l'ASSICURATO non vi abbia preso parte attiva** a parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile;
- n) INFORTUNI professionali accertati, conseguenti ad infezione contratta in occasione di lavoro equiparata ad INFORTUNIO da lavoro come definito da INAIL che ne indica l'ambito applicativo (le classi di attività professionale), o quando l'infezione si qualifichi malattia-infortunio sul lavoro in cui la causa virulenta è equiparata a quella violenta. **In tali casi l'evento assicurato non è MALATTIA e pertanto non può beneficiare dell'INDENNIZZO relativo alla garanzia INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA, ove operante.**

2.2 MORTE

Se l'INFORTUNIO ha per conseguenza la morte dell'ASSICURATO e questa si verifica **entro due anni** dal giorno nel quale l'INFORTUNIO è avvenuto, gli ASSICURATORI liquidano al BENEFICIARIO l'INDENNIZZO per il caso morte.

2.3 INVALIDITA' PERMANENTE

Se l'INFORTUNIO ha per conseguenza un'INVALIDITA' PERMANENTE, gli ASSICURATORI liquidano un INDENNIZZO calcolato in percentuale della SOMMA ASSICURATA per INVALIDITA' PERMANENTE.

La garanzia è prestata con l'applicazione della FRANCHIGIA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA e disciplinata come segue.

2.3.1 FRANCHIGIA PER INVALIDITA' PERMANENTE

Se non diversamente pattuito e riportato nella SCHEDA DI POLIZZA, la SOMMA ASSICURATA per INVALIDITA' PERMANENTE da INFORTUNIO è soggetta a una



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

FRANCHIGIA come di seguito specificato:

Per SOMMA ASSICURATA fino ad Euro 500.000:

- per **INVALIDITÀ PERMANENTE** inferiore o uguale al 3%, non è corrisposto alcun **INDENNIZZO**;
- per **INVALIDITÀ PERMANENTE** superiore al 3%, è corrisposto l'**INDENNIZZO** per la sola parte eccedente alla percentuale stessa;
- per **INVALIDITÀ PERMANENTE** superiore al 10%, è corrisposto un **INDENNIZZO** senza applicazione di alcuna **FRANCHIGIA**.

Per SOMMA ASSICURATA superiore ad Euro 500.000 e fino ad Euro 1.000.000:

- per **INVALIDITÀ PERMANENTE** inferiore o uguale al 5%, non è corrisposto alcun **INDENNIZZO**;
- per **INVALIDITÀ PERMANENTE** superiore al 5%, è corrisposto l'**INDENNIZZO** per la sola parte eccedente alla percentuale stessa;
- per **INVALIDITÀ PERMANENTE** superiore al 15%, è corrisposto un **INDENNIZZO** senza applicazione di alcuna **FRANCHIGIA**.

Per SOMMA ASSICURATA superiore ad Euro 1.000.000 e fino ad Euro 1.500.000:

- per **INVALIDITÀ PERMANENTE** inferiore o uguale al 10%, non è corrisposto alcun **INDENNIZZO**;
- per **INVALIDITÀ PERMANENTE** superiore al 10%, è corrisposto un **INDENNIZZO** per la sola parte eccedente.

2.3.2

SUPERVALUTAZIONE PER INVALIDITÀ PERMANENTE

Qualora, in conseguenza di INFORTUNIO, l'ASSICURATO riporti un'INVALIDITÀ PERMANENTE di grado **uguale o superiore al 60%**, la SOMMA ASSICURATA per il caso INVALIDITÀ PERMANENTE è **liquidata al 100%**.



Come si applica la FRANCHIGIA in caso di **INDENNIZZO** per **INVALIDITÀ PERMANENTE** da **INFORTUNIO**?

Garanzia soggetta a FRANCHIGIA — con franchigia superiore alla percentuale di invalidità permanente:

- SOMMA ASSICURATA: € 500.000
- FRANCHIGIA: 3%
- INVALIDITÀ PERMANENTE accertata: 2%
- **INDENNIZZO** da liquidare: nessuno — la **FRANCHIGIA** del 3% è superiore all'**INVALIDITÀ PERMANENTE** accertata

Garanzia soggetta a FRANCHIGIA — con percentuale di invalidità permanente accertata inferiore al 10%:

- SOMMA ASSICURATA: € 500.000
- FRANCHIGIA: 3%
- **INVALIDITÀ PERMANENTE** accertata: 7%
- **INDENNIZZO** da liquidare: 4% pari a € 20.000

Garanzia soggetta a FRANCHIGIA — con percentuale di invalidità permanente accertata superiore al 10%:

- SOMMA ASSICURATA: € 500.000
- FRANCHIGIA: 3% relativa 10%
- **INVALIDITÀ PERMANENTE** accertata: 11%
- **INDENNIZZO** da liquidare: 11% pari a € 55.000

2.4

COMA

Lo stato dichiarato di COMA, conseguente ad INFORTUNIO indennizzabile ai termini di POLIZZA, è equiparato alla morte.

In tal caso gli ASSICURATORI indennizzano ai BENEFICIARI **sulla base di richiesta corredata da certificazione medica** la SOMMA ASSICURATA per il caso morte, ove prevista, dopo 180 giorni dalla data di dichiarazione dello stato di COMA, fermo restando che **lo stato di COMA deve essersi determinato entro 15 giorni dalla data dell'INFORTUNIO e deve permanere per un periodo continuativo ed ininterrotto di almeno 90 giorni.**

A pena di decadenza del diritto all'INDENNIZZO, lo stato di COMA deve essere comunicato per iscritto agli ASSICURATORI entro 10 giorni dalla sua dichiarazione.

Trascorsi i 90 giorni dalla dichiarazione dello stato di COMA, i BENEFICIARI hanno la facoltà di richiedere **un anticipo dell'INDENNIZZO pari al 20% della SOMMA ASSICURATA per il caso morte, con il limite massimo di Euro 300.000.**

Pagina 15/45



A seguito del pagamento dell'INDENNIZZO, la **POLIZZA** cessa ogni effetto dalla data di scadenza e nessuna copertura assicurativa è più operante per l'ASSICURATO colpito da **COMA**, fermo restando l'obbligo in capo ai **BENEFICIARI** di restituire l'INDENNIZZO ricevuto nel caso in cui l'ASSICURATO esca dal **COMA** entro due anni dal pagamento.

2.5 MORTE PRESUNTA

Qualora, a seguito di INFORTUNIO indennizzabile a termini di POLIZZA, il corpo dell'ASSICURATO non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, gli ASSICURATORI liquidano al BENEFICIARIO la SOMMA ASSICURATA prevista per il caso morte.

Gli ASSICURATORI provvedono al pagamento dell'INDENNIZZO se sono trascorsi 6 mesi dalla sentenza di accoglimento dell'istanza di dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 58 e ss del Codice Civile

Resta inteso che gli ASSICURATORI hanno diritto all'immediata restituzione della somma pagata a titolo d'INDENNIZZO, se l'ASSICURATO ritorna o ne è provata l'esistenza o se la morte non è dipesa da INFORTUNIO indennizzabile ai termini di POLIZZA.

2.6 COMMORIENTA DEL CONIUGE

Se un INFORTUNIO indennizzabile a termini di POLIZZA causa il decesso dell'ASSICURATO e del coniuge e/o convivente more uxorio e i BENEFICIARI designati sono i figli minorenni o con disabilità riconosciuta uguale o superiore al 75%, gli ASSICURATORI corrispondono un INDENNIZZO in aggiunta alla SOMMA ASSICURATA del 50% della stessa, fino a un massimo di Euro 150.000, **a condizione che i BENEFICIARI risultino fiscalmente a carico dell'ASSICURATO e/o del coniuge.**

Qualora anche il coniuge e/o convivente more uxorio sia assicurato presso i medesimi ASSICURATORI con una POLIZZA che preveda la presente garanzia, **il cumulo tra le maggiorazioni della polizze non può essere superiore a Euro 500.000.**

La presente garanzia non è operante per il rischio volo.

2.7 PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA

Se, a seguito di INFORTUNIO, indennizzabile ai termini di POLIZZA, l'ASSICURATO sia totalmente ed irreversibilmente incapace di poter compiere, senza assistenza di un'altra persona o senza ausilio di apparecchi sociali, 3 delle seguenti 4 attività di vita quotidiana:

- i. Lavarsi: effettuare la propria igiene fisica (intesa come la capacità di farsi il bagno o la doccia, radersi, pettinarsi o di mantenere un livello accettabile di igiene personale);
- ii. Nutrirsi: capacità di mangiare e bere;
- iii. Muoversi: capacità di alzarsi dal letto, dalla sedia, di coricarsi, di sedersi;
- iv. Vestirsi: capacità di mettersi o togliersi i propri vestiti.

Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO per un importo in aggiunta alla SOMMA ASSICURATA per INVALIDITA' PERMANENTE da INFORTUNIO, pari al 20% della stessa, fino a un massimo di Euro 50.000.



3. COSA ASSICURIAMO ULTERIORMENTE E A QUALI CONDIZIONI

3.1 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Ferme le condizioni, esclusioni e limitazioni della POLIZZA, quest'ultima include anche le seguenti garanzie:

- 3.1.1 **SPESE FUNERARIE** In caso di INFORTUNIO indennizzabile a termini di POLIZZA, gli ASSICURATORI corrispondono il rimborso delle spese funerarie sostenute in conseguenza del decesso dell'ASSICURATO.
- La garanzia opera con l'applicazione di un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di Euro 5.000 per ogni ASSICURATO.**
- Ai fini del rimborso il BENEFICIARIO deve consegnare agli ASSICURATORI i giustificativi di spesa in originale debitamente quietanzati.**
- 3.1.2 **RIMPATRIO DELLA SALMA** In caso di decesso a seguito di INFORTUNIO indennizzabile a termini di POLIZZA ed avvenuto all'estero, gli ASSICURATORI corrispondono il rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'ASSICURATO fino al luogo di sepoltura o di cremazione in Italia.
- La garanzia opera con l'applicazione di un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di Euro 5.000 per ogni ASSICURATO.**
- Ai fini del rimborso il BENEFICIARIO deve consegnare agli ASSICURATORI i giustificativi di spesa in originale debitamente quietanzati.**
- 3.1.3 **ADATTAMENTO ABITAZIONE E AUTOVEICOLO** A seguito di INFORTUNIO indennizzabile a termini di POLIZZA che comporti una INVALIDITA' PERMANENTE dell'ASSICURATO superiore al 50%, gli ASSICURATORI rimborsano:
- i. le spese sostenute per riadattare la propria abitazione in modo da renderla agibile ed utilizzabile in piena autonomia, comprese le spese di progettazione, **con l'applicazione di un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di Euro 10.000;**
 - ii. le spese sostenute per riadattare il proprio autoveicolo in modo da utilizzarlo e consentirgli di guidare in piena autonomia, comprese le spese di modifica della patente, **con l'applicazione di un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di Euro 3.000.**
- 3.1.4 **DANNO ESTETICO** Qualora l'INFORTUNIO, indennizzabile a termini di POLIZZA, abbia cagionato un danno di carattere estetico non escluso dalla POLIZZA e che non comporti un INDENNIZZO per INVALIDITA' PERMANENTE, gli ASSICURATORI rimborsano le spese di natura medica sostenute dall'ASSICURATO per le cure e gli interventi finalizzati alla riduzione del danno estetico, **con l'applicazione di un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di Euro 5.000 e con una FRANCHIGIA fissa a carico dell'ASSICURATO di Euro 50.**
- Ai fini del rimborso l'ASSICURATO deve consegnare agli ASSICURATORI i giustificativi di spesa in originale debitamente quietanzati.**
- 3.1.5 **ESTENSIONE ATTIVITA' SPORTIVE, GARE E/O PROVE** Con riferimento agli INFORTUNI subiti durante la pratica di SPORT NON PROFESSIONALE **è applicata una FRANCHIGIA come segue:**
- i. Per SOMMA ASSICURATA fino ad Euro 500.000, **FRANCHIGIA fissa pari al 3%;**
 - ii. Per SOMMA ASSICURATA superiore ad Euro 500.000 **FRANCHIGIA fissa pari al 5%.**
- Con riferimento agli INFORTUNI subiti durante la pratica di SPORT AD ALTO RISCHIO la **garanzia è operante con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO pari al 50% della SOMMA ASSICURATA fino a un massimo di Euro 200.000 e con l'applicazione di una FRANCHIGIA fissa del 7%.**
- A parziale deroga dell'Esclusione *Partecipazione a Gare e/o Prove*, la copertura assicurativa è inoltre estesa alla partecipazione di corse e/o gare, relative prove ed allenamenti, **purché svolti a titolo gratuito e non professionistico e con l'applicazione di un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di Euro 200.000 e con l'applicazione di una FRANCHIGIA fissa del 5%.**
- 3.1.6 **ESTENSIONE ERNIE TRAUMATICHE E DA SFORZO** A parziale deroga dell'Esclusione *Ernie, Infarti e Ictus*, la copertura assicurativa è estesa agli INFORTUNI derivanti da ernie traumatiche e da SFORZO alle condizioni che seguono:



- i. se l'ernia risulti operabile, il **LIMITE DI INDENNIZZO per il caso di INABILITA' TEMPORANEA è pari a un massimo di 30 giorni**, sempreché la garanzia INABILITA' TEMPORANEA DA INFORTUNIO sia operante e richiamata nella **SCHEDA DI POLIZZA**;
- ii. se l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, il **LIMITE DI INDENNIZZO è pari a massimo il 10% della SOMMA ASSICURATA per il caso di INVALIDITA' PERMANENTE**;
- iii. se si tratta di ernia del disco intervertebrale, il **LIMITE DI INDENNIZZO è pari a massimo il 5% della SOMMA ASSICURATA per il caso di INVALIDITA' PERMANENTE**.

3.1.7 LESIONI TENDINEE

Nei casi di:

- i. rottura sottocutanea del tendine di Achille;
- ii. rottura sottocutanea del bicipite brachiale;
- iii. rottura sottocutanea del quadricipite femorale.

Gli ASSICURATORI liquidano un INDENNIZZO pari al 3% della SOMMA ASSICURATA per INVALIDITÀ PERMANENTE da INFORTUNIO, **fino a un massimo di Euro 10.000 per SINISTRO senza applicazione di FRANCHIGIA ove prevista.**

3.1.8 DISTORSIONE CERVICALE

La copertura assicurativa è estesa agli INFORTUNI che possono causare una distorsione cervicale (colpo di frusta) purché siano presentate la certificazione medica rilasciata dal pronto soccorso entro 48 ore dall'incidente e un esame otovestibolare con risultato positivo, nonché sia accertata dalla documentazione la rettilineizzazione del rachide cervicale, evidenziabile da RX standard.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una percentuale di INVALIDITA' PERMANENTE **massima del 2%, con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di Euro 10.000 per SINISTRO e senza l'applicazione della FRANCHIGIA ove prevista.**

Qualora venga diagnosticata un'instabilità cervicale per mezzo di RX dinamica, è liquidata la percentuale obiettivamente riscontrata senza la limitazione di cui sopra.

3.1.9 MALATTIE TROPICALI

A parziale deroga dell'Esclusione *Malattie da Morsi, Calci, Punture e Ustioni*, la POLIZZA è estesa alle conseguenze, morte o INVALIDITA' PERMANENTE, derivanti da malattie tropicali definite dall'Organismo Mondiale della Sanità.

L'ASSICURATO si impegna a denunciare agli ASSICURATORI di essere stato colpito da MALATTIA tropicale durante il periodo di efficacia della POLIZZA ed entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE.

La garanzia è prestata con una **FRANCHIGIA relativa del 20% e un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di Euro 500.000 per morte e INVALIDITA' PERMANENTE.**

Indipendentemente dal decorso della MALATTIA:

- i. l'ASSICURATO, in sede di denuncia, **deve presentare la documentazione dell'avvenuta profilassi**;
- ii. sono oggetto della presente garanzia i soli **SINISTRI avvenuti durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE**;
- iii. **il territorio italiano è la sede dell'accertamento e della liquidazione degli eventuali postumi di invalidità.**

3.1.10 COSTI DI SALVATAGGIO E RICERCA

Qualora l'ASSICURATO necessiti di interventi di soccorso, ricerca o salvataggio, gli ASSICURATORI rimborsano un INDENNIZZO **con l'applicazione di un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di Euro 20.000.**

Ai fini del rimborso l'ASSICURATO deve consegnare agli ASSICURATORI i giustificativi di spesa in originale debitamente quietanzati e la documentazione (rapporti, verbali e dichiarazioni) delle autorità o dei soggetti che hanno partecipato alle operazioni di soccorso, ricerca o salvataggio.

3.1.11 RISCHIO GUERRA

A parziale deroga dell'Esclusione *Rischio Guerra, Terrorismo e Stragi di Massa*, la copertura assicurativa è estesa agli INFORTUNI derivanti da stato di guerra (dichiarata e/o guerra civile non dichiarata) e da insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se e in quanto l'ASSICURATO risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un Paese fino ad allora in pace.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

La presente garanzia esclude tutti i Paesi in guerra dichiarata e non o comunque segnalati come territori a rischio dagli organi competenti.

3.1.12 ATTIVITA'
TERRORISTICA

A parziale deroga dell'Esclusione Rischio *Guerra, Terrorismo e Stragi di Massa*, la copertura assicurativa è estesa agli INFORTUNI subiti dall'ASSICURATO in conseguenza di atti di TERRORISMO **nei quali l'ASSICURATO non partecipi attivamente, collabori e/o favorisca.**

3.1.13 CALAMITA' NATURALI

La copertura assicurativa è estesa agli INFORTUNI dell'ASSICURATO determinati da qualsiasi evento catastrofe quali terremoto e movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed esondazioni.

Qualora l'ASSICURATO stipuli presso i medesimi ASSICURATORI più polizze a copertura della presente garanzia, **l'esborso massimo non può eccedere Euro 2.000.000 per anno.**

3.1.14 RISCHIO VOLO

A parziale deroga dell'Esclusione *Rischio Volo*, la copertura assicurativa è estesa agli INFORTUNI che l'ASSICURATO subisca durante i viaggi effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri:

- i. in servizio pubblico di linee aeree regolari;
- ii. voli charter purché esercitati da società regolarmente autorizzate;
- iii. plurimotori effettuati da ditte o privati, non di proprietà dell'ASSICURATO e/o del CONTRAENTE.

Qualora il CONTRAENTE e/o ASSICURATO stipuli presso i medesimi ASSICURATORI più polizze a copertura della presente garanzia, **l'esborso massimo non può eccedere:**

- i. **in caso di morte, Euro 2.000.000 per persona;**
in caso di INVALIDITA' PERMANENTE totale, Euro 2.000.000 per persona.
- ii. **in caso di morte, Euro 20.000.000 per aeromobile**
in caso di INVALIDITA' PERMANENTE totale, Euro 20.000.000 per aeromobile.

Se l'INDENNIZZO complessivamente dovuto eccede tale importo, **gli ASSICURATORI procedono alla riduzione proporzionale di ogni singolo INDENNIZZO. La riduzione è effettuata in modo proporzionale alla SOMMA ASSICURATA per ASSICURATO.**

3.1.15 MALESSERE O MALORE
E STATI DI
INCOSCENZA

La POLIZZA copre anche gli INFORTUNI causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza **che non siano causati da EBREZZA**, dall'uso di allucinogeni o dall'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti ovvero conseguenti a malattie croniche accertate che abbiano comportato infermità gravi e/o permanenti e le conseguenze del diabete.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/ Assicurato
3.2 SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Se non diversamente pattuito e riportato nella SCHEDA DI POLIZZA, o nell'ambito delle specifiche garanzie, la copertura assicurativa della POLIZZA opera con SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE indicati nella tabella che segue.

EVENTO ASSICURATO	SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO per SINISTRO e/o per PERIODO DI ASSICURAZIONE	SCOPERTO e/o FRANCHIGIA
Spese Funerarie	€ 5.000	
Rimpatrio della Salma	€ 5.000	
Commorienza del coniuge Incremento del 50% della SOMMA ASSICURATA col massimo € 150.000	Cumulo se assicurati entrambi i coniugi: € 500.000	
Adattamento abitazione e autoveicolo	Abitazione: €10.000 Autoveicolo: € 3.000	
Danno estetico	€ 5.000	FRANCHIGIA € 50
Partecipazione a gare e/o prove	€ 200.000	FRANCHIGIA 5%
Sport ad alto rischio	50% della SOMMA ASSICURATA e massimo € 200.000	FRANCHIGIA 7%
Ernie traumatiche e da SFORZO	Ernia operabile: INDENNIZZO per l'INABILITA' TEMPORANEA massimo 30 giorni Ernia non operabile: INDENNIZZO massimo 10% della SOMMA ASSICURATA per l'INVALIDITA' PERMANENTE Ernia del disco intervertebrale: INDENNIZZO per l'INVALIDITA' PERMANENTE massimo 5% della SOMMA ASSICURATA	Come da SCHEDA DI POLIZZA
Lesioni tendinee	3% della SOMMA ASSICURATA per INVALIDITA' PERMANENTE e massimo € 10.000 per SINISTRO	
Distorsione cervicale	2% della SOMMA ASSICURATA per INVALIDITA' PERMANENTE e massimo € 10.000 per SINISTRO	
Malattie tropicali	€ 500.000	FRANCHIGIA relativa del 20%
Costi di salvataggio e ricerca	€ 20.000	
Calamità naturali	€ 2.000.000	
Rischio volo	Morte: EURO 2.000.000 per persona INVALIDITA' PERMANENTE: € 2.000.000 per persona Morte: EURO 20.000.000 per aeromobile INVALIDITA' PERMANENTE: € 20.000.000 per aeromobile	Come da SCHEDA DI POLIZZA



4. CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

Le garanzie che seguono operano solo ed esclusivamente se richiamate nella SCHEDA DI POLIZZA.

- 4.1 INABILITA' TEMPORANEA DA INFORTUNIO
- Se l'INFORTUNIO ha per conseguenza una INABILITA' TEMPORANEA dell'ASSICURATO a svolgere l'ATTIVITA' PROFESSIONALE dichiarata nella SCHEDA DI POLIZZA, gli ASSICURATORI liquidano l'INDENNIZZO:
- i. **integralmente**, per ogni giorno in cui l'ASSICURATO si è trovato nella totale incapacità fisica di svolgere l'ATTIVITA' PROFESSIONALE;
 - ii. **al 50%** per ogni giorno in cui l'ASSICURATO ha potuto svolgere solo in parte l'ATTIVITA' PROFESSIONALE.

4.1.1 LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA

L'INDENNIZZO per INABILITA' TEMPORANEA, dedotta la FRANCHIGIA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA, viene corrisposto per un **periodo massimo di 360 giorni** a decorrere dal giorno successivo a quello dell'INFORTUNIO regolarmente denunciato e **cessa in base alla valutazione del medico legale in sede di visita.**

- 4.2 INDENNITA' GIORNALIERA IN CASO DI RICOVERO DA INFORTUNIO
- In caso di RICOVERO dell'ASSICURATO in ISTITUTO DI CURA a seguito di INFORTUNIO indennizzabile a termini di POLIZZA, gli ASSICURATORI corrispondono l'INDENNIZZO giornaliero stabilito in POLIZZA per ogni giorno di degenza e per una durata massima di 360 giorni per ogni SINISTRO e per anno assicurativo.

La denuncia del RICOVERO, corredata da certificato medico, deve essere inviata agli ASSICURATORI entro 5 giorni dal giorno del RICOVERO.

La liquidazione dell'INDENNIZZO ha luogo previa presentazione agli ASSICURATORI dell'originale dei documenti giustificativi e, se richiesta, copia della cartella clinica con l'indicazione della natura e dell'esito dell'INFORTUNIO nonché del giorno di dimissione dall'ISTITUTO DI CURA.

4.2.1 LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA

Il giorno di accettazione e quello di dimissione dall'ISTITUTO DI CURA sono considerate una sola giornata.

La garanzia è operante con l'applicazione della FRANCHIGIA temporale indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.

In caso di DAY HOSPITAL, gli ASSICURATORI liquidano un INDENNIZZO pari al 50% dell'indennità giornaliera prevista per il caso di ricovero.

- 4.3 INDENNITA' GIORNALIERA DA CONVALESCENZA A SEGUITO DI RICOVERO
- A seguito di RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, gli ASSICURATORI corrispondono all'ASSICURATO un INDENNIZZO giornaliero per ogni giorno di CONVALESCENZA post-ricovero prescritto dal medico curante, successivo alla dimissione.

La garanzia è prestata con il massimo di 45 giorni per SINISTRO e di 90 giorni per anno assicurativo.

- 4.4 INDENNITA' GIORNALIERA IN CASO DI INGESSATURA DA INFORTUNIO
- In caso di INGESSATURA a seguito di INFORTUNIO indennizzabile a termini di POLIZZA, gli ASSICURATORI corrispondono all'ASSICURATO un INDENNIZZO giornaliero indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

La garanzia è operante anche per le fratture alle quali, per loro natura, non viene applicato nessun mezzo di contenzione o presidio.

La garanzia è prestata per un massimo di 90 giorni per SINISTRO e 180 giorni per anno assicurativo, con una FRANCHIGIA temporale indicata nella SCHEDA DI POLIZZA. Il giorno di applicazione e quello di rimozione del presidio sono considerati una sola giornata.

La presente garanzia non è cumulabile con l'indennità giornaliera in caso di RICOVERO da INFORTUNIO e con l'indennità giornaliera da CONVALESCENZA a seguito di RICOVERO.

Se nella SCHEDA DI POLIZZA sono operanti e richiamate le garanzie indennità giornaliera in caso di RICOVERO da INFORTUNIO e/o l'indennità giornaliera da CONVALESCENZA a



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

seguito di RICOVERO, l'indennità giornaliera in caso di INGESSATURA da INFORTUNIO è corrisposta successivamente al giorno di dimissione e/o di fine CONVALESCENZA.

4.5 RIMBORSO SPESE
MEDICHE DA
INFORTUNIO

Gli ASSICURATORI rimborsano all'ASSICURATO le spese mediche da INFORTUNIO sostenute entro la SOMMA ASSICURATA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.

Per spese mediche si intendono:

- i. onorari dei medici, dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti;
- ii. l'uso della sala operatoria, del materiale di intervento, degli apparecchi terapeutici e di endoprotesi durante l'intervento escluse le protesi dentarie;
- iii. le spese sostenute per accertamenti radiografici e radioscopici, per esami ed analisi in genere e per terapie fisiche e fisioterapiche;
- iv. le spese dei medicinali con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO del 20% della SOMMA ASSICURATA;
- v. le spese di trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso, dal luogo dell'incidente all'ISTITUTO DI CURA; in caso di utilizzo di mezzi speciali è previsto un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO del 20%, con un massimo di Euro 5.000.

La richiesta di rimborso, corredata dalle ricevute originali di quanto pagato e relativi documenti fiscali, deve essere presentata agli ASSICURATORI entro 1 mese dal termine delle cure mediche.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno SCOPERTO come riportato nella SCHEDA DI POLIZZA.



Come si applica la FRANCHIA \ SCOPERTO in caso di INDENNIZZO per RIMBORSO SPESE MEDICHE da INFORTUNIO?

Garanzia soggetta a SCOPERTO e FRANCHIGIA:

- SOMMA ASSICURATA: € 5.000
- Spese sostenute: € 300
- SCOPERTO: 10% con minimo € 50
- INDENNIZZO da liquidare: € 250

Garanzia soggetta a SCOPERTO e FRANCHIGIA:

- SOMMA ASSICURATA: € 5.000
- Spese sostenute: € 4.000
- SCOPERTO: 10% con minimo € 50
- INDENNIZZO da liquidare: € 3.600

Garanzia soggetta a SCOPERTO e FRANCHIGIA:

- SOMMA ASSICURATA: € 5.000
- Spese sostenute: € 7.000
- SCOPERTO: 10% con minimo € 50
- INDENNIZZO da liquidare: € 5.000

4.6 INDENNIZZO PER
ESTINZIONE DI MUTUO
IMMOBILIARE

Qualora l'ASSICURATO sia intestatario o cointestatario di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di una proprietà immobiliare, in caso di INVALIDITA' PERMANENTE pari o superiore al 60% derivante da INFORTUNIO indennizzabile ai termini di POLIZZA, gli ASSICURATORI corrispondono in aggiunta all'INDENNIZZO, un capitale equivalente al debito residuo del mutuo **con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di Euro 100.000**.

Il debito residuo è calcolato in base al piano di ammortamento dell'istituto di credito alla data dell'INFORTUNIO, e non comprende le eventuali rate scadute e non pagate e i relativi interessi moratori.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

4.6.1 LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA

La garanzia è valida **per un solo contratto di mutuo immobiliare, purché stipulato in data antecedente all'INFORTUNIO.**

Ai fini della corresponsione dell'INDENNIZZO, l'ASSICURATO deve presentare la seguente documentazione:

- i. copia del contratto di mutuo;
- ii. piano di ammortamento - o quietanza dell'ultima rata pagata prima della data dell'INFORTUNIO - su carta intestata dell'istituto di credito, con quantificazione del debito residuo;
- iii. copie degli avvenuti pagamenti delle rate scadute prima della data dell'INFORTUNIO, su carta intestata dell'istituto di credito.



SEZIONE C – INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA

La presente Sezione è operante solo ed esclusivamente se richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA.

5. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO

- 5.1 OGGETTO DELLA SEZIONE La garanzia è prestata **esclusivamente** per il caso di **INVALIDITA' PERMANENTE** da MALATTIA diagnosticata durante il PERIODO di ASSICURAZIONE.
- Si considera MALATTIA anche la malattia infettiva diagnosticata e riferibile ad una PANDEMIA che causi una **INVALIDITA' PERMANENTE** da MALATTIA; **la copertura assicurativa non si applica in caso di accertata INVALIDITA' PERMANENTE da INFORTUNIO conseguente ad infezione contratta in occasione di lavoro equiparato ad INFORTUNIO da lavoro come definito da INAIL**, in tal caso opera **esclusivamente** la copertura **INVALIDITA' PERMANENTE** da INFORTUNIO.
- 5.2 DENUNCIA DELLA MALATTIA E RELATIVI OBBLIGHI L'ASSICURATO deve notificare agli ASSICURATORI l'avenuta diagnosi di qualsiasi MALATTIA e/o **INVALIDITA' PERMANENTE** da MALATTIA.
- La denuncia agli ASSICURATORI deve essere effettuata per iscritto, **entro 30 giorni dal rilascio del certificato medico ed in ogni caso non oltre 90 giorni dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e/o recesso dalla POLIZZA**, purché la MALATTIA sia stata diagnosticata durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.
- Trascorsi almeno 6 mesi dalla data di denuncia e comunque non oltre 12 mesi, l'ASSICURATO deve presentare un certificato medico con l'indicazione del grado di **INVALIDITA' PERMANENTE** direttamente ed **esclusivamente** residuo dalle conseguenze invalidanti della MALATTIA.
- 5.3 PERSONE NON ASSICURABILI Persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., le persone sieropositive per H.I.V. o affette da infermità mentali quali sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, indipendentemente dalla valutazione dello stato di salute.
- Persone di età superiore a 65 anni **non possono sottoscrivere la POLIZZA**.
- 5.4 LIMITI DI ETÀ Al compimento di 70 anni di età la copertura cessa alla scadenza dell'annualità.
- 5.5 CRITERI E TERMINI DI LIQUIDAZIONE Il grado di **INVALIDITA' PERMANENTE** da MALATTIA è determinato secondo quanto stabilito nella tabella annessa al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, D.P.R. del 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche.
- Il grado di **INVALIDITA' PERMANENTE** è valutato ed accertato a partire dal 6° mese, ma non oltre il 18° mese, dalla denuncia della MALATTIA.
- Nel caso in cui l'**INVALIDITA' PERMANENTE** da MALATTIA sia uguale o superiore al 25%, gli ASSICURATORI liquidano un INDENNIZZO calcolato sulla SOMMA ASSICURATA in base alla seguente tabella.

INVALIDITA' PERMANENTE			
ACCERTATA	DA LIQUIDARE	ACCERTATA	DA LIQUIDARE
25%	5%	56%	59%
26%	8%	57%	63%
27%	11%	58%	67%
28%	14%	59%	71%
29%	17%	60%	75%
30%	20%	61%	79%
31%	23%	62%	83%
32%	26%	63%	87%
33%	29%	64%	91%



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

34%	32%	65%	95%
35% - 55%	35% - 55%	66% - 100%	100%

Qualora l'INVALIDITA' PERMANENTE da MALATTIA sia inferiore al 25% all'ASSICURATO non spetta nessun INDENNIZZO.

- 5.6 **ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' PERMANENTE CONSEQUENTE A MALATTIA** A seguito di MALATTIA debitamente notificata agli ASSICURATORI, l'ASSICURATO deve:
- sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dagli ASSICURATORI;
 - inviare periodicamente le informazioni relative al decorso della MALATTIA denunciata;
 - fornire copia delle cartelle cliniche e di ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti
 - fornire il certificato di guarigione clinica od equivalente dichiarazione, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
- 5.7 **DIRITTO DELL'INDENNIZZO** L'INDENNIZZO è di carattere personale e quindi non trasferibile; gli ASSICURATORI pagano l'INDENNIZZO agli eredi legittimi o ai BENEFICIARI solo qualora si verifichi il decesso dell'ASSICURATO successivamente alla formulazione di un'offerta ufficiale di INDENNIZZO da parte degli ASSICURATORI.
- 5.8 **CRITERI DI INDENNIZZO** Ai fini della copertura assicurativa sono prese in considerazione soltanto le conseguenze dirette, esclusive e oggettivamente constatabili degli effetti invalidanti derivanti da MALATTIA denunciati. In caso di pluralità di denunce effettuate contemporaneamente o in momenti successivi, la valutazione degli effetti invalidanti viene eseguita per singolo SINISTRO.
- 5.9 **CUMULO DI INDENNIZZO** L'INDENNIZZO per INVALIDITA' PERMANENTE da MALATTIA non si cumula con l'INDENNIZZO per INVALIDITA' PERMANENTE da INFORTUNIO.
- 5.10 **CESSAZIONE DELLA GARANZIA** La presente Sezione **cessa automaticamente e pertanto non si rinnova, per l'ASSICURATO che durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE abbia compiuto 70 anni.**
- La POLIZZA **cessa con effetto immediato, perdendo ogni diritto all'INDENNIZZO con la diagnosi e/o in presenza di:**
- epilessia;
 - tossicodipendenza;
 - infermità mentale e psichica;
 - persone affette da alcolismo;
 - sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- 5.11 ADEGUAMENTO DEL TASSO Il PREMIO per INVALIDITA' PERMANENTE da MALATTIA è adeguato automaticamente a decorrere dalla scadenza annuale immediatamente successiva al compimento dell'età ed calcolato in misura percentuale, in base alla seguente tabella:

ETA'	VARIAZIONE PERCENTUALE
18	0%
19	0%
20	0%
21	0%
22	0%
23	0%
24	0%
25	0%
26	2%
27	2%
28	2%
29	2%
30	3%
31	3%
32	3%
33	3%
34	3%
35	4%
36	4%
37	4%
38	4,5%
39	4,5%
40	5%
41	5,5%
42	6%
43	6,5%
44	7%

ETA'	VARIAZIONE PERCENTUALE
45	7,5%
46	7%
47	7%
48	7%
49	7%
50	8,5%
51	8,5%
52	8,5%
53	8,5%
54	8,5%
55	6%
56	6%
57	6%
58	6%
59	6%
60	6%
61	6%
62	6%
63	6%
64	6%
65	6%
66	0%
67	0%
68	0%
69	0%
70	0%

6. ESCLUSIONI APPLICABILI ALLA PRESENTE SEZIONE

Ferme restando le esclusioni di cui alla POLIZZA, le garanzie della Sezione D – INVALIDITA' PERMANENTE da MALATTIA non operano in relazione a SINISTRI che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino:

- 6.1 **EPILESSIA, TOSSICODIPENDENZA, INFERMITA' MENTALE, ALCOLISMO** epilessia, tossicodipendenza, infermità mentali e psichiche, alcolismo, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), o simili o correlate sindromi comunque esse siano state contratte o denominate.
- 6.2 **INTOSSICAZIONI** intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici e/o uso a scopo non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti.
- 6.3 **MALATTIE ESCLUSE** malattie dell'ASSICURATO:
- i. manifestate e diagnosticate precedentemente alla stipulazione della POLIZZA;
 - ii. conseguenti a trattamenti estetici e dietetici;
 - iii. determinate da cure dimagranti.



SEZIONE D – QUANDO LA POLIZZA NON SI ATTIVA, CESSA O SI RINNOVA
7. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI"

La POLIZZA non copre i SINISTRI che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino:

7.1 ESCLUSIONI GENERALI

- | | | |
|-------|--|--|
| 7.1.1 | ATTACCHI NUCLEARI, BIOLOGICI, CHIMICI E/O RADIOATTIVI | INFORTUNIO derivante da attacchi nucleari, biologici, chimici e/o radioattivi. |
| 7.1.2 | DOLO | Dolo del CONTRAENTE e/o ASSICURATO. |
| 7.1.3 | GUERRA, TERRORISMO E STRAGI DI MASSA | <p>danni e/o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti, contribuiti, causati, conseguenti o in relazione con quanto di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o eventi che possano aver contribuito, in concomitanza o in altro momento, al danno o costo relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. guerra, ostilità, operazioni belliche (con conflitti dichiarati o no); ii. invasioni; iii. atti perpetrati da nemici di nazionalità diversa da quella della persona assicurata o del paese nel quale gli atti si verificano; iv. guerra civile; v. sommosse; vi. ribellioni; vii. insurrezioni; viii. rivoluzioni; ix. rovesciamento di governi legalmente costituiti; x. tumulti civili che assumano le proporzioni o siano equivalenti ad una rivolta e sommossa; xi. colpi di stato militari o usurpazioni di potere; xii. esplosioni di armi da guerra; xiii. l'utilizzazione di armi nucleari, chimiche o biologiche a distruzione di massa, in qualsiasi forma esse siano utilizzate o combinate tra loro; xiv. omicidi o assalti per i quali sia stata dimostrata incontrovertibilmente la responsabilità degli agenti appartenenti ad uno stato straniero rispetto alla nazionalità dell'ASSICURATO, sia nei casi di guerra dichiarata con quello Stato sia nei casi in cui non vi siano state dichiarazioni di guerra; xv. TERRORISMO. <p>Si intendono esclusi dalla POLIZZA i danni o gli esborsi di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati o in relazione con eventuali azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere uno o tutti gli eventi sopra elencati.</p> |
| 7.1.4 | RADIAZIONI, CONTAMINAZIONI E/O SCORIE NUCLEARI | Esplosione o emanazione di calore o radiazione, provocati da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. |

7.2 ESCLUSIONI SPECIFICHE

- | | | |
|-------|---|--|
| 7.2.1 | CONSEGUENZE DI OPERAZIONI CHIRURGICHE, ACCERTAMENTI E CURE MEDICHE | Le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da INFORTUNIO. |
| 7.2.2 | ERNIE, INFARTI E ICTUS | INFORTUNI causati da ernie, infarti e ictus. |
| 7.2.3 | GUIDA PRIVA DI ABILITAZIONI O IN | <p>Guida di qualsiasi veicolo o natante a motore:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. se l'ASSICURATO è privo delle abilitazioni prescritte dalle disposizioni vigenti, salvo |



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

	STATO DI EBREZZA	il caso di patente scaduta a condizione che lo stesso ottenga il rinnovo del documento entro 180 giorni dall'INFORTUNIO o che il mancato rinnovo sia conseguenza dei postumi invalidanti dell'INFORTUNIO stesso; ii. se l'ASSICURATO sia in stato di EBREZZA.
7.2.4	PARTECIPAZIONE A GARE E/O CORSE	La pratica, a qualunque titolo, di sport che prevedono la partecipazione dell'ASSICURATO a corse, gare, relative prove ed allenamenti.
7.2.5	SPORT MOTORISTICI E REGATE VELICHE	La pratica, a qualunque titolo, di: i. sport motoristici (quali automobilismo, motociclismo e motonautica); ii. le regate veliche svolte in mari diversi dal Mar Mediterraneo; iii. l'uso e guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici (non sono considerati tali i corsi di guida sicura); iv. la partecipazione dell'ASSICURATO a corse e gare (relative prove ed allenamenti).
7.2.6	MALATTIA	Ogni forma di MALATTIA, salvo il caso in cui la SEZIONE C – INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA sia operativa e specificatamente richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA, La morte dell'ASSICURATO dovuta a MALATTIA è in qualsiasi caso esclusa dalla POLIZZA.
7.2.7	MALATTIE DA MORSI, CALCI, PUNTURE E USTIONI	MALATTIE provocate direttamente o indirettamente da morsi, calci, punture e ustioni di animali, insetti e vegetali.
7.2.8	RISCHIO VOLO	i. INFORTUNI derivanti dall'uso in qualità di pilota o membro dell'equipaggio di qualsiasi mezzo aereo; ii. INFORTUNI su apparecchi per il volo da diporto e sportivo (ad esempio: deltaplani, ultraleggeri, parapendio e simili).
7.2.9	SPORT ESCLUSI	i. alpinismo con scalata su roccia oltre il 3° grado della scala U.I.A.A e arrampicata su ghiaccio; ii. arti marziali; iii. arrampicata libera (free climbing); iv. attività subacquee, con l'uso di apparato respiratorio effettuata ad una profondità superiore ai 30 metri ed in solitaria; v. caccia; v. helisnow, heliski, jet ski, sci e snowboard estremi, slittino (skeleton), snowrafting, snow-kite; sci e snowboard acrobatico, sci e snowboard fuoripista, bob, ice speedway; vi. spedizioni artiche, himalayane, andine; vii. kite-surf; viii. salto con l'elastico (bungee jumping); ix. paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere; x. parkour; xi. rodei; xii. speleologia.
7.2.10	SPORT PROFESSIONISTICI	Sport professionistici e quindi tutti gli sport che costituiscono per l'ASSICURATO ATTIVITÀ PROFESSIONALE, principale o secondaria, o che comunque comportino una qualsiasi forma di remunerazione sia diretta che indiretta.
7.2.11	USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, ALLUCINOGENI O SIMILI	Abuso di psicofarmaci e uso di sostanze stupefacenti, allucinogeni o simili non prescritte da ricetta medica di un dottore specialista o, se prescritte, non usate in conformità con la prescrizione.

8. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA

8.1	DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO	Dopo ogni denuncia di SINISTRO e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'INDENNIZZO, il CONTRAENTE e gli ASSICURATORI possono recedere dalla POLIZZA. Il recesso deve essere comunicato dalla parte recedente mediante lettera raccomandata A/R o PEC indirizzata agli ASSICURATORI all'indirizzo disdette@legalmail.it, al CONTRAENTE, ovvero all'INTERMEDIARIO cui la POLIZZA è assegnata, e ha efficacia decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento.
-----	---	--



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Nel solo caso di recesso esercitato dagli ASSICURATORI, è riservata a questi ultimi la facoltà di rimborsare la parte di PREMIO imponibile relativa al PERIODO DI ASSICURAZIONE residuo in forza dell'intervenuto recesso, oppure, in via alternativa, ferma restando l'efficacia del recesso stesso, di prestare le garanzie assicurative sino alla data di scadenza della POLIZZA contrattualmente stabilita.

8.2 PROCEDURE DI RINNOVO E TACITO RINNOVO – DISDETTA **In mancanza di disdetta inviata secondo le modalità di seguito indicate entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, la POLIZZA si rinnova tacitamente di anno in anno.**

La disdetta può essere spedita alternativamente:

- i. mediante lettera raccomandata A/R, inviata all'INTERMEDIARIO o a DUAL ITALIA S.p.A. (fa fede la data del timbro postale);
- ii. direttamente dal CONTRAENTE a DUAL ITALIA S.p.A. tramite PEC all'indirizzo disdette@legalmail.it.

8.3 CESSAZIONE **La POLIZZA cessa automaticamente, e pertanto non si rinnova, per l'ASSICURATO che durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE abbia compiuto 80 anni.**

La POLIZZA cessa con effetto immediato, perdendo ogni diritto all'INDENNIZZO con la diagnosi e/o in presenza di:

- i. alcolismo;
- ii. tossicodipendenza;
- iii. sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
- iv. persone sieropositive per H.I.V.;
- v. infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute.

8.4 VARIAZIONE DELLA PROFESSIONE **La POLIZZA vale esclusivamente per l'ATTIVITA' PROFESSIONALE indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.**

In caso di variazione dell'ATTIVITA' PROFESSIONALE dichiarata, l'ASSICURATO deve darne immediata comunicazione scritta agli ASSICURATORI.

In base alla nuova ATTIVITA' PROFESSIONALE comunicata, gli ASSICURATORI hanno la facoltà di recedere dal contratto a scadenza con un preavviso di 15 giorni, salvo accordo tra le parti per il rinnovo del contratto con apposita appendice di variazione sottoscritta.

In assenza di tale comunicazione da parte dell'ASSICURATO, la POLIZZA è rinnovata sulla base delle informazioni note agli ASSICURATORI fermo restando che in caso di SINISTRO, l'INDENNIZZO è ridotto in proporzione all'importo pagato e al PREMIO effettivamente dovuto ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile.

8.5 VARIAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE **La POLIZZA vale esclusivamente per il numero e i nominativi delle persone indicate nella SCHEDA DI POLIZZA.**

In caso di variazione del numero e/o dei nominativi degli ASSICURATI, inclusioni e/o esclusioni, in corso di POLIZZA, il CONTRAENTE deve darne comunicazione scritta agli ASSICURATORI:

- i. in caso di inclusioni, gli ASSICURATORI provvedono ad emettere appendice di variazione **con premio pro-rata riferito ai nuovi ASSICURATI inclusi nella copertura assicurativa;**
- ii. in caso di esclusioni, gli ASSICURATORI ne prendono atto al fine del calcolo del PREMIO di rinnovo relativo all'annualità successiva.

L'inclusione e/o la cessazione di nuove persone assicurate opera dalle ore 24 del giorno indicato nell'appendice di variazione.

La riduzione del PREMIO relativa agli ASSICURATI esclusi è calcolata a partire dalla scadenza annuale successiva alla data della comunicazione agli ASSICURATORI, non è pertanto previsto alcun rimborso del PREMIO.

Inoltre, in caso di inclusioni ed esclusioni contestuali non è prevista alcuna compensazione del PREMIO già versato per gli ASSICURATI esclusi.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

9. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA

Se non diversamente pattuito e riportato nella SCHEDA DI POLIZZA, la POLIZZA opera **ovunque nel mondo**.



SEZIONE E – LA GESTIONE DEI SINISTRI
10. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
**10.1 OBBLIGHI DEL
CONTRAENTE E/O
DELL'ASSICURATO**

In caso di SINISTRO, il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO o i BENEFICIARI devono procedere come segue:

i. DENUNCIA DEL SINISTRO

Denunciare il SINISTRO agli ASSICURATORI, **in forma scritta ed entro 3 giorni dall'INFORTUNIO o dal momento in cui il CONTRAENTE o gli aventi diritto ne sono venuti a conoscenza (Art. 1913 del Codice Civile).**

ii. RIFERIMENTI DELLA POLIZZA

Fornire i riferimenti della POLIZZA e segnalare l'esistenza e la successiva stipulazione di altre polizze che coprono in tutto od in parte lo stesso rischio.

iii. DETTAGLIO DEGLI INFORTUNI SUBITI

Fornire unitamente alla denuncia dell'INFORTUNIO, l'indicazione del luogo, giorno, ora del SINISTRO e delle cause che lo hanno determinato e della dinamica dell'evento, corredata da un certificato medico contenente la prognosi, anche parziale, e da tutta la documentazione relativa alle cure mediche eseguite alla data della denuncia.

iv. DOCUMENTAZIONE UTILE

Fornire agli ASSICURATORI copia delle eventuali cartelle cliniche e/o copia dei documenti di pronto soccorso completa di ogni altra documentazione sanitaria, di eventuale diagnosi clinica o strumentale e di ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato l'ASSICURATO.

Documentare agli ASSICURATORI il decorso delle lesioni subite con certificazione medica successiva alla denuncia del SINISTRO.

In caso di morte, presentare:

- i. documentazione medica e, in caso di RICOVERO, la cartella clinica;
- ii. certificato di morte;
- iii. stato di famiglia dell'ASSICURATO;
- iv. atto notorio con la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi. Qualora vi siano minorenni è necessario un Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la liquidazione dell'INDENNIZZO ed esoneri gli ASSICURATORI al reimpiego dell'INDENNIZZO spettante al minorenne.

v. ACCERTAMENTO DEI POSTUMI INVALIDANTI

Esibire durante la visita medico legale tutta la documentazione inoltrata agli ASSICURATORI unitamente agli originali delle spese sostenute a seguito di INFORTUNIO di cui si richiede il rimborso affinché siano valutate dal medico legale. In assenza di tale documentazione il medico legale non valuta le spese e gli ASSICURATORI non procedono al relativo rimborso.

Resta inteso che l'accertamento dei postumi invalidanti deve essere effettuato in Italia.

vi. ONERE DELLA PROVA

in tutti i casi in cui il danno non sia indennizzabile, l'onere della prova, è a carico dell'ASSICURATO.

L'inadempimento di taluno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO (articoli 1910 e 1915 del Codice Civile).

**10.2 CRITERI E TERMINI DI
LIQUIDAZIONE DELLA
GARANZIA INVALIDITA'
PERMANENTE**

Gli ASSICURATORI corrispondono l'INDENNIZZO per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'INFORTUNIO, indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti e/o sopravvenute.

Pertanto, l'influenza che l'INFORTUNIO può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'INFORTUNIO, sono conseguenze indirette e non indennizzabili.

Nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'INDENNITA' per INVALIDITA'



PERMANENTE è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'INFORTUNIO, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggiore pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

L'INDENNIZZO per INVALIDITA' PERMANENTE da INFORTUNIO è calcolato in percentuale della SOMMA ASSICURATA per INVALIDITA' PERMANENTE. La percentuale è determinata dal medico legale e la liquidazione avviene **ferma la FRANCHIGIA richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA**. L'INVALIDITA' PERMANENTE è calcolata sulla base di quanto predisposto dal D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, come da tabella in ALLEGATO 1.

Se dopo il pagamento di un INDENNIZZO per INVALIDITA' PERMANENTE, ma entro due anni dal giorno dell'INFORTUNIO ed in conseguenza di questo, l'ASSICURATO muore, gli ASSICURATORI corrispondono ai BENEFICIARI la differenza tra l'INDENNIZZO pagato e quello assicurato per il caso morte, ove sia maggiore; **non richiedono il rimborso nel caso contrario.**

In caso di morte dell'ASSICURATO intervenuta per causa indipendente dall'INFORTUNIO prima della conclusione da parte degli ASSICURATORI dei necessari accertamenti sulla sussistenza ed entità dei postumi dell'INVALIDITA' PERMANENTE derivante da INFORTUNIO, gli eredi dell'ASSICURATO, ai fini del riconoscimento del diritto all'INDENNIZZO, devono presentare documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta e antecedente stabilizzazione dei postumi rispetto al termine o all'accertamento medico legale degli ASSICURATORI, come previsto dagli obblighi di POLIZZA.

10.3 CRITERI E TERMINI DI LIQUIDAZIONE DELLA GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

L'ASSICURATO deve presentare a visita la documentazione di spesa in originale quietanzata e la documentazione medica già presentata agli ASSICURATORI in copia.

Gli ASSICURATORI si riservano la facoltà di chiedere la trasmissione della documentazione di spesa in originale.

La liquidazione è effettuata a cura ultimata.

Qualora le spese mediche siano state presentate a terzi per il rimborso, gli ASSICURATORI effettuano il pagamento al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

Qualora esistano altre assicurazioni per la stessa garanzia, la POLIZZA opera a **2° rischio e, quindi, per l'eccedenza delle spese mediche non rimborsate dalle altre polizze assicurative.**

10.4 CRITERI E TERMINI DI LIQUIDAZIONE DELLA GARANZIA INABILITA' TEMPORANEA, INDENNITA' GIORNALIERA DA RICOVERO, DA INGESSATURA E DA CONVALESCENZA A SEGUITO DI INFORTUNIO

L'ammontare dell'INDENNIZZO è determinato considerando la documentazione medica definitiva corredata da certificati in originale emessi da ISTITUTO DI CURA regolarmente inviati agli ASSICURATORI.

10.5 VALUTAZIONE DEL DANNO – ARBITRATO AL COLLEGIO MEDICO

In caso di divergenza sulla natura dell'evento o sull'entità dell'INDENNIZZO da corrispondere all'ASSICURATO, nonché sui criteri di liquidazione contrattualmente stabiliti, le parti, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, possono conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico può essere richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio medico.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'ASSICURATO. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'INVALIDITA' PERMANENTE ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/ Assicurato

- Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Nel caso in cui le parti conferissero tale mandato irrevocabile al predetto Collegio medico, le stesse rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
- 10.6 OBBLIGAZIONE MASSIMA DEGLI ASSICURATORI In nessun caso e per nessuna ragione gli ASSICURATORI sono tenuti a pagare importi superiori alla SOMMA ASSICURATA o, se applicabili, ai LIMITI o SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO convenuti in POLIZZA e/o riportati nella SCHEDA DI POLIZZA.
- 10.6.1 CATASTROFALE
- In caso di SINISTRO che colpisca più persone assicurate l'INDENNIZZO massimo complessivo a carico degli ASSICURATORI non può essere superiore a Euro 20.000.000.
- Se l'INDENNIZZO complessivamente dovuto eccede tale importo, gli ASSICURATORI procedono alla proporzionale riduzione di ogni singolo INDENNIZZO. La riduzione è effettuata in modo proporzionale alla SOMMA ASSICURATA per ASSICURATO.
- 10.7 NON CUMULO DELLA SOMMA ASSICURATA La SOMMA ASSICURATA della presente POLIZZA in riferimento ai medesimi ASSICURATI non è cumulabile con quella di altre polizze stipulate con gli ASSICURATORI per il tramite di DUAL ITALIA SPA, indipendentemente dall'oggetto di tali altre assicurazioni.
- In questi casi il SINISTRO è liquidato sulla polizza alle condizioni più favorevoli per l'ASSICURATO:
- Classe Ae B massimo € 2.000.000
 - Classe C massimo € 1.000.000
 - Classe D massimo € 500.000
- 10.8 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO Valutato il danno, anche mediante visita medico legale, gli ASSICURATORI determinano l'importo dell'INDENNIZZO al netto di eventuali SCOPERTI e/o FRANCHIGIE applicabili, tenuto conto dei LIMITI e SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
- 10.9 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO Gli ASSICURATORI, dietro richiesta del CONTRAENTE, corrispondono anticipi sino al 50% del presumibile importo dell'INDENNIZZO liquidabile.
- Per procedere alla liquidazione degli anticipi devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- i. il CONTRAENTE deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dall'articolo *Obblighi del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO* che precede;
 - ii. devono essere valutabili postumi d'INVALIDITÀ PERMANENTE superiori al 20%;
 - iii. l'importo del SINISTRO deve essere superiore a Euro 100.000.
- L'anticipo è conguagliato in sede di liquidazione definitiva, salvo recupero delle somme pagate in eccedenza o non indennizzabili.
- 10.10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO Gli ASSICURATORI, ricevuta la documentazione attinente al SINISTRO e compiuti tutti gli accertamenti necessari, provvedono al pagamento dell'INDENNIZZO entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di quietanza da parte dell'ASSICURATO.
- In caso di INVALIDITÀ PERMANENTE da INFORTUNIO la quietanza di liquidazione dell'INDENNIZZO deve essere sottoscritta dall'ASSICURATO o dal BENEFICIARIO.
- 10.11 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE Gli ASSICURATORI rinunciano a favore dell'ASSICURATO e dei suoi aventi diritto, al diritto di surroga di cui all'Articolo 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'INFORTUNIO.
- 10.12 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO che rappresenti dolosamente una falsa ed eccessiva quantificazione del danno, porti a giustificazione documenti o strumenti menzogneri o fraudolenti, alteri dolosamente le tracce, gli indizi materiali del SINISTRO o faciliti quanto sopra descritto, **perde il diritto ad ogni INDENNIZZO.**



ALLEGATO 1 - ESTRATTO DELLA TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITA' PERMANENTE

ESTRATTO DELLA TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITA' PERMANENTE (Allegato al D.P.R. del 30 Giugno 1965 - n. 1124)		
DESCRIZIONE	PERCENTUALE	
	A destra	A sinistra
Sordità completa di un orecchio	15	
Sordità completa bilaterale	60	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40	
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella)	----	
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
Con possibilità di applicazione di protesi efficace	11	
Senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15	
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde INDENNIZZO	----	
Esiti della frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50	40
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo omerale con arto in posizione favorevole con normale immobilità della scapola	40	30
Perdita del braccio:		
Per disarticolazione scapolo omerale	85	75
Per amputazione al terzo superiore	80	70
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75	65
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70	60
Perdita di tutte le dita della mano	65	55
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35	30
Perdita totale del pollice	28	23
Perdita totale dell'indice	15	13
Perdita totale del medio	12	
Perdita totale dell'anulare	8	
Perdita totale del mignolo	12	
Perdita della falange ungueale del pollice	15	12
Perdita della falange ungueale dell'indice	15	12
Perdita della falange ungueale del medio	5	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5	
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11	9
Perdita delle due ultime falangi del medio	8	
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare	6	
Perdita delle due ultime falangi del mignolo	8	



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/ Assicurato

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110 e 75 gradi:		
In semipronazione	30	25
In pronazione	35	30
In supinazione	45	40
Quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25	20
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55	50
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
In semipronazione	40	35
In pronazione	45	40
In supinazione	55	50
Quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35	30
Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione rettilinea	18	15
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
In semipronazione	22	18
In pronazione	25	22
In supinazione	35	30
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65	
Perdita di una gamba al terzo superiore, quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16	
Perdita totale del solo alluce	7	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcun INDENNIZZO, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il	3	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11	
Perdita totale della voce	35	

N.B. In caso di contestato mancinismo le percentuali stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto superiore sinistro e quelle del sinistro al destro.

Nei casi di **INVALIDITA' PERMANENTE** non specificati nella tabella l'INDENNIZZO è stabilito tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è diminuita la capacità generica dell'ASSICURATO di esercitare qualsiasi attività generica lavorativa, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattassi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'INDENNIZZO viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100% della SOMMA ASSICURATA per il caso di **INVALIDITA' PERMANENTE** totale.

L'INDENNIZZO per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà della percentuale del pollice, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà della percentuale dell'alluce e per quella di una falange di qualunque altro dito delle mani o dei piedi è stabilita in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

TABELLA DI VALUTAZIONE PERCENTUALE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA			
VISUS PERDUTO	VISUS RESIDUO	INDENNIZZO DELL'OCCHIO CON ACUTEZZA VISIVA MINORE (OCCHIO PEGGIORE)	INDENNIZZO PER L'OCCHIO CON ACUTEZZA VISIVA MINORE (OCCHIO MIGLIORE)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di **INVALIDITA' PERMANENTE**, calcolato secondo le norme che procedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di rifrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16%.
5. In caso di afachia monolaterale:

con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10	15%
con visus corretto di 7/10	18%
con visus corretto di 6/10	21%
con visus corretto di 5/10	24%
con visus corretto di 4/10	28%
con visus corretto di 3/10	32%
con visus corretto inferiore a 3/10	35%
6. In casi di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15%, per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
7. In caso di minorazione di un organo o di un altro arto, le percentuali della tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/ Assicurato
ALLEGATO 2 – TABELLA DELLE ATTIVITÀ
TABELLA DELLE ATTIVITÀ

L'elenco sotto riportato definisce la classificazione delle attività professionali distinte in base alla classe di rischiosità, dalla A alla D.

CLASSE D - Attività Riservate alla Direzione: Pericolose e/o NON assicurabili
ELENCO ATTIVITÀ

CLASSE	DESCRIZIONE SPECIFICA DI ATTIVITÀ
D	Addestratore di animali
D	Addetto a funivie, seggiovie, oovie, cabinovie
D	Addetto ai giardini zoologici
D	Addetto alla disinfezione, disinfestazione e derattizzazione
D	Addetto alla pulizia, riparazione e manutenzione di cisterne e serbatoi
C	Addetto alla raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti
D	Addetto alle piattaforme e/o raffinerie
D	Addetto allo spurgo pozzi neri e manutenzione reti fognarie
C	Addetto autolavaggio
A	Addetto call center, Centralinista
C	Addetto di impresa di pulizia SENZA uso di impalcature
A	Agente di assicurazione / Agente in attività finanziaria / Agente di commercio che non prevede la consegna di prodotti / Agente di viaggio / Agente immobiliare
D	Agricoltore che lavora manualmente, bracciante agricolo CON uso di veicoli e/o macchinari
C	Agricoltore che lavora manualmente, bracciante agricolo SENZA uso di veicoli e/o macchinari
B	Agricoltore con mansione esclusivamente amministrativa
B	Agronomo / Agrimensore / Agrotecnico / Perito agrario / Enologo ed enotecnico
B	Albergatore
A	Albergatore con SOLO mansioni amministrativo-contabili
C	Allenatore, insegnante, istruttore, guida di sport (NO sport estremi, pericolosi, motoristici e aerei)
D	Allenatore, insegnante, istruttore, guida di sport estremi pericolosi motoristici ed aerei
C	Allevatore di bovini, equini, suini
A	Ambasciatore / Diplomatico
A	Amministratore di condominio/i
A	Amministratore di Società
A	Analista finanziario / Attuario
B	Animatore di villaggi turistici
D	Antennista (installatore di antenne radio tv) CON accesso a tetti e impalcature
C	Antennista (installatore di antenne radio tv) SENZA accesso a tetti e impalcature
D	Antiquario CON accesso a tetti e impalcature
B	Antiquario CON restauro (SENZA accesso a tetti e impalcature)
A	Antiquario con SOLO attività di vendita



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/ Assicurato

A	Antropologo / Sociologo / Esperto di fenomeni sociali
C	Apicoltore
C	Arbitro sportivo
C	Archeologo
B	Architetto CON accesso a cantieri, ponteggi, tetti e impalcature
A	Architetto SENZA accesso a cantieri, ponteggi, tetti e impalcature
C	Argentiere / Coniatore / Corniciaio / Doratore / Incisore / Orafo / Orologiaio
D	Artigiano e operaio CON accesso a tetti e impalcature e/o uso, contatto di materiali esplosivi e/o sostanze radioattive/nucleari e pericolose in genere
C	Artigiano e operaio SENZA accesso a tetti e impalcature
C	Ascensorista
A	Assistente sociale
B	Attore
A	Avvocato / Praticante
B	Baby-sitter / Badante / Domestica (Colf)
C	Bagnino
C	Ballerino
D	Bambino fino al compimento del 7° anno di età
C	Barcaiolo / Gondoliere
B	Barista
B	Benestante senza occupazione
B	Benzinaio addetto ai distributori
A	Bibliotecario e archivist
B	Bidello
A	Bigliettaio / Controllore di cinema e teatri
B	Biologo e addetto a laboratori e/o centri di analisi mediche
D	Boscaiolo / Abbattitore di piante
A	Broker di assicurazione
C	Calzaturiere / Calzolaio
B	Cameriere e personale di sala
B	Cantante / DJ / Musicista / Orchestr
C	Cantoniere
D	Carpentiere / Muratore
C	Carrozziere / Gommista / Meccanico
B	Casalinga
D	Cesellatore / Intagliatore / Scultore CON accesso a tetti e impalcature
C	Cesellatore / Intagliatore / Scultore SENZA accesso a tetti e impalcature
B	Chimico / Analista chimico SENZA uso e/o contatto con sostanze radioattive/nucleari e pericolose in genere
D	Circense
C	Clero CON attività missionaria, infermieristica e/o paramedica
A	Clero SENZA attività missionaria, infermieristica e/o paramedica
D	Collaudatore di mezzi di trasporto terrestre, marittimo e aereo
A	Commercialista / Consulente del lavoro / Revisore dei conti / Tributarista
B	Commesso addetto alla vendita



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/ Assicurato

D	Conducente di veicoli / Personale sanitario viaggiante per il soccorso via terra, aria e acqua (es. autoambulanza, elisoccorso)
C	Conducente / Autista di veicoli a motore esclusi mezzi pesanti (es. taxi, NCC)
D	Conducente / personale viaggiante mezzi pesanti (es. autobus, motocarri, autocarri, macchine operatrici)
D	Conducente / Personale viaggiante natanti, imbarcazioni e navi
A	Coreografo / Costumista / Direttore artistico / Disegnatore di moda / Regista / Sceneggiatore / Stilista
D	Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
C	Corriere / Fattorino trasporto e consegna
A	Critico d'arte ed Editore
B	Cuoco / Chefe addetti alla cucina in genere
A	Custode di musei
D	Demolitore di mezzi di trasporto
B	Dentista / Odontostomatologo / Odontotecnico / Odontoiatra e igienista
A	Dietista medico
A	Dirigente
A	Disegnatore / Grafico / Web design
D	Disoccupato
B	Droghiere / Enotecnico / Fruttivendolo
C	Elettricista / Elettrauto SENZA mansioni all'esterno e contatto con correnti ad alta tensione
D	Elettricista CON mansioni all'esterno e contatto con correnti ad alta tensione
D	Esercito / Marina / Aeronautica e Carabinieri
B	Estetista e Truccatore
D	Falegname / Fresatore
D	Fantino
B	Farmacista di laboratorio di analisi per la preparazione di medicinali
A	Farmacista e erborista con SOLA vendita di medicinali
B	Floraio
A	Fisioterapista
B	Fotografo e cameramen CON attività all'esterno
A	Fotografo e cameramen SOLO in studio
B	Fotomodello e indossatore
D	Fotoreporter inviato di guerra
A	Gelataio e pasticcere addetto alla vendita
B	Gelataio e pasticcere CON uso di macchinari
C	Geologo e topografo
B	Geometra CON accesso a cantieri, ponteggi, tetti e impalcature
A	Geometra SENZA accesso a cantieri, tetti e impalcature
C	Giardiniere / Floricoltore / Vivaista CON trattamento piante ad alto fusto e/o uso di veicoli e/o macchinari
B	Giardiniere / Floricoltore / Vivaista SENZA trattamento piante ad alto fusto e/o uso di veicoli e/o macchinari
B	Gioielliere / Orologiaio SOLO attività di vendita
A	Giornalaio
A	Giornalista SOLO mansioni d'ufficio
B	Giornalista / Cronista corrispondente NO inviato di guerra
D	Giornalista / Cronista/ Inviato all'estero / Inviato di guerra



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/ Assicurato

B	Studente maggiore dei 7 anni di età
D	Stunt-man / Controfigura
A	Tabaccaio
B	Tatuatore
B	Tecnico e operatore apparati audio-video e della ripresa video-cinematografica (NO macchinista, cineoperatore, attrezzista)
C	Tipografo / Litografo / Cartaio
D	Tornitore e lattoniere
C	Veterinario e zootecnico
C	Vetraio
B	Vetrinista
C	Zoologo

Il presente documento è aggiornato al mese di Ottobre 2021



INFORMATIVA SULLA PRIVACY

La presente informativa privacy è intesa a fornire le informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali da parte di VHV Allgemeine Versicherung AG e sui Suoi diritti ai sensi della normativa sulla protezione dei dati.

1. Titolare del trattamento

VHV Allgemeine Versicherung AG

VHV-Platz 1

30177 Hannover

Telefono: +49 (0)511.907- 0

Email: service@vhv.de

Può contattare il responsabile della protezione dei dati utilizzando i recapiti

di cui sopra oppure all'indirizzo datenschutzbeauftragter@vhv.de

2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Trattiamo i Suoi dati personali nel rispetto del Regolamento generale UE per la protezione dei dati personali (GDPR - General Data Protection Regulation), delle disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nella Legge federale tedesca sul contratto di assicurazione (VVG - Versicherungsvertragsgesetz), della Legge federale tedesca sulla protezione dei dati (BDSG - Bundesdatenschutzgesetz) e di tutte le altre norme pertinenti. Inoltre, la nostra società si è impegnata a rispettare il "Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft" ("Codice di condotta per il trattamento dei dati personali da parte dell'industria assicurativa tedesca"), che specifica in maggior dettaglio le succitate norme e regolamenti per il settore assicurativo. Tutti i testi sono consultabili al sito www.vhv.de nella sezione "Datenschutz" (Privacy).

Le informazioni da lei fornite al momento della richiesta di copertura assicurativa ci servono per stipulare un contratto con Lei e valutare i rischi che dovremo assumere. Il trattamento, da parte nostra, di tali dati personali è finalizzato all'individuazione e valutazione del rischio che dovremo assumere. In caso di stipula del contratto assicurativo, trattiamo i dati ai fini dell'esecuzione del rapporto contrattuale, ad esempio per emettere la polizza o una fattura. Ci servono i dettagli del sinistro per poter verificare che si tratti di un evento assicurato. **Il contratto assicurativo non può essere stipulato e/o gestito senza il trattamento dei Suoi dati personali.** I Suoi dati personali ci servono inoltre per compilare statistiche assicurative, finalizzate, ad esempio, ad adeguamenti tariffari o normativi. Utilizziamo i dati relativi a tutti i contratti in essere con VHV Allgemeine Versicherung AG per esaminare e valutare il rapporto con la clientela, per esempio al momento di fornire una consulenza in merito a un aggiornamento o integrazione del contratto, in materia di avviamento o per fornire informazioni esaurienti. La base giuridica del trattamento dei dati personali a fini precontrattuali o contrattuali è l'Art. 6(1)(b) del GDPR. Per quanto riguarda le categorie particolari di dati personali (ad esempio, i Suoi dati sanitari sono indispensabili per la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita), raccogliamo il Suo consenso ai sensi dell'Art. 9(2)(a) del GDPR in combinato disposto con l'Art. 7 del GDPR. Quando elaboriamo statistiche con queste categorie di dati, lo facciamo sulla base dell'Art. 9(2)(j) del GDPR in combinato disposto con l'Art. 27 della BDSG.

Le finalità e la base giuridica di cui sopra si estendono anche alle procedure di test per lo sviluppo, l'implementazione e il controllo dei metodi di trattamento automatizzato dei dati utilizzati a questo scopo.

I Suoi dati vengono inoltre trattati laddove è necessario ai sensi dell'Art. 6(1)(f) del GDPR a tutela dei nostri interessi legittimi o di quelli di terzi. Questo si può verificare, in particolare:

- per garantire la nostra sicurezza IT e le attività informatiche,
- per promuovere i nostri prodotti assicurativi e altri prodotti delle società del Gruppo VHV e dei loro partner nonché per indagini di mercato e sondaggi,
- per prevenire e indagare reati penali, in particolare analisi dei dati per l'individuazione di discrepanze che possano indicare un abuso di prestazioni assicurative.

Inoltre, trattiamo i Suoi dati personali per adempiere agli obblighi di legge, ad esempio a requisiti normativi, obblighi commerciali o fiscali di conservazione o al nostro dovere di fornire consulenza. In questa fattispecie, la base giuridica per il trattamento è costituita in ciascun caso dalle relative disposizioni di legge in combinato disposto con l'Art. 6(1)(c) del GDPR.

Qualora desiderassimo trattare i Suoi dati personali per scopi non menzionati innanzi, provvederemo a informarla anticipatamente.

3. Utilizzo del Suo indirizzo email

Qualora nell'ambito dell'elaborazione di un'operazione ci dovesse fornire il Suo indirizzo email, lo conserveremo ed eventualmente utilizzeremo per ulteriori comunicazioni relative al contratto o al sinistro in questione, fatta salva la Sua opposizione a tale utilizzo.

La informiamo inoltre che utilizziamo il Suo indirizzo email - così come ce lo ha comunicato - per pubblicizzare i nostri prodotti assicurativi o prodotti simili. Può opporsi a tale utilizzo in qualsiasi momento, in via informale e senza incorrere in altri costi oltre a quelli di trasmissione alla tariffa base.

4. Categorie dei destinatari dei dati personali

Riassicuratori:

Assicuriamo con compagnie assicuratrici specializzate (riassicuratori) i rischi che assumiamo. Per far questo, potrebbe essere necessario trasmettere i dettagli del Suo contratto ed eventualmente i dati dei sinistri a un riassicuratore in modo che possa a sua volta effettuare la valutazione del rischio assunto o dell'evento assicurato.

Intermediari:

Se per i Suoi contratti di assicurazione riceve consulenza e assistenza da un intermediario, sarà quest'ultimo a gestire e trattare moduli, contratti e dati dei sinistri. La nostra società trasmette questi stessi dati anche ai broker che la seguono, nella misura in cui forniscono le informazioni per assisterla e consigliarla su questioni assicurative e servizi finanziari.

Trattamento dei dati all'interno del nostro gruppo societario:

Società o divisioni specializzate del nostro gruppo svolgono a livello centrale alcune attività di trattamento dei dati per le nostre consociate. Se ha in essere un contratto di assicurazione con una o più società del nostro gruppo, i Suoi dati potrebbero essere utilizzati per la gestione centralizzata dei recapiti, per il servizio clienti telefonico, per la gestione di contratti e servizi, per il recupero e l'erogazione di crediti o per l'elaborazione condivisa della posta da parte di una consociata del gruppo. Il nostro elenco di fornitori di servizi specifica le società che partecipano al trattamento centralizzato dei dati.

Fornitori di servizi esterni:

Talvolta utilizziamo fornitori di servizi esterni per adempiere ai nostri obblighi contrattuali e di legge.

Al nostro sito web www.vhv.de, nella sezione "Datenschutz" ("Privacy"), è consultabile un elenco degli appaltatori e fornitori di servizi di cui ci avvaliamo e con i quali intratteniamo rapporti commerciali che non siano meramente transitori e (ove applicabile) l'indicazione di dove è possibile consultare online le loro informative privacy, nonché delle società del nostro gruppo che partecipano al trattamento centralizzato dei dati. Su richiesta, possiamo inviarLe per iscritto copia dell'elenco.

Altri destinatari:

Possiamo inoltre trasferire i Suoi dati personali ad altri destinatari, ad esempio alle autorità per l'adempimento degli obblighi legali di notifica. Queste includono l'Unità di Informazione Finanziaria tedesca (Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen), nell'ambito dell'antiriciclaggio, e l'Autorità Federale di Vigilanza Finanziaria (BaFin). In caso di riscontro nell'elenco dei soggetti sottoposti a sanzioni, viene inviato un report alla Banca centrale della Repubblica Federale Tedesca.

5. Durata della conservazione dei dati

Cancelleremo i Suoi dati personali non appena non saranno più necessari ai fini di cui sopra. A questo proposito, i dati personali possono essere conservati per il periodo durante il quale possono essere presentati reclami nei confronti della nostra società (periodo di prescrizione legale di tre o fino a trenta anni). Inoltre, conserviamo i Suoi dati personali per tutto il tempo che siamo legalmente obbligati a farlo. Ciò solitamente è conseguenza dell'onere della prova e dell'obbligo di conservazione stabiliti per legge, che sono regolamentati, tra l'altro, nel Codice commerciale tedesco (HGB), nel Codice tributario tedesco (AO) e nella Legge tedesca antiriciclaggio (GwG). Ai sensi di tali disposizioni, i periodi di conservazione possono estendersi fino a dieci anni.

6. Diritti degli interessati

Può richiedere informazioni in merito ai dati da noi conservati che la riguardano scrivendo all'indirizzo sopraindicato. In determinate circostanze ha inoltre il diritto di richiedere la rettifica o la cancellazione dei Suoi dati personali. Oltre a ciò, ha il diritto di ottenere una limitazione del trattamento dei Suoi dati, così come di ricevere i dati che ci ha fornito in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.



Diritto di opposizione

In qualsiasi momento ha inoltre il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali a fini di marketing diretto. Può trasmettere la Sua opposizione al marketing all'indirizzo service@vhv.de.

Nel caso dovessimo trattare i Suoi dati per salvaguardare i legittimi interessi, può opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare. Anche per far valere questo diritto può rivolgersi all'indirizzo di cui sopra.

Diritto di reclamo

Ha la possibilità di sottoporre un reclamo al suddetto Responsabile della Protezione dei dati o a una autorità di vigilanza sul trattamento dei dati. L'autorità di vigilanza sul trattamento dei dati che ha giurisdizione su di noi è il: *Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen* (Commissario statale per la protezione dei dati della Bassa Sassonia), Prinzenstr. 5, 30159 Hannover.

7. Sistema di notifica e informazione del settore assicurativo

L'industria assicurativa utilizza il sistema di notifica e informazione (HIS) di informa HIS GmbH, Kreuzberg Ring 68, 65205 Wiesbaden, Germania, per fornire supporto per la valutazione dei rischi in relazione alle richieste di assicurazione, per chiarire i fatti nella valutazione dei sinistri e per contrastare gli abusi assicurativi. Questo comporta lo scambio di determinati dati personali con l'HIS. L'attività dell'HIS è basata sui legittimi interessi dell'industria assicurativa in conformità all'Art. 6(1)(f) del GDPR, che siamo lieti di illustrare:

Notifiche:

Al pari di altre compagnie assicurative, notificiamo all'HIS gli aumenti dei rischi nonché le anomalie che potrebbero indicare un abuso assicurativo e richiedono quindi un esame più attento. Notifiche di questo genere vengono effettuate a fronte di una richiesta di polizza assicurativa o nel caso di richiesta di risarcimento e possono riguardare persone o beni, ad esempio un veicolo a motore. Notifiche relative a persone possono essere fatte a fronte di denunce di danni insolitamente frequenti o se, per esempio, il pattern del danno non è compatibile con la descrizione del danno stesso. In caso di richiesta di risarcimento, gli assicuratori devono sapere se un veicolo ha subito un danno grave o non riparato o se in precedenza ne è stato denunciato il furto. Per questo motivo notificiamo i veicoli all'HIS in caso di perdita totale, furto o liquidazione sinistri senza attestazione di riparazione. Notifichiamo beni di proprietà all'HIS se individuiamo una frequenza insolitamente elevata di richieste di risarcimento. Nel caso dovessimo segnalare Lei, un Suo bene o un Suo veicolo all'HIS, verrà informato/a di tale inserimento nel database.

Interrogazioni:

In sede di esame della Sua richiesta di contratto di assicurazione o di liquidazione sinistro, inviamo all'HIS interrogazioni sulla persona o il bene (ad esempio, il veicolo a motore) e conserviamo i risultati delle interrogazioni. In caso di sinistro potrebbe rendersi necessario, su indicazione dell'HIS, richiedere agli assicuratori che hanno notificato i dati all'HIS ulteriori informazioni dettagliate sui fatti. Conserviamo anche questi risultati fintanto che sono rilevanti ai fini dell'esame dell'evento assicurato.

È altresì possibile che sia per noi necessario rispondere a interrogazioni di altri assicuratori (a seguito delle informazioni dell'HIS) in occasione di un successivo evento e di conseguenza siamo tenuti a fornire informazioni in merito al Suo sinistro. Alla base di queste forme di utilizzo dell'HIS vi sono sia il legittimo interesse dell'assicuratore sia l'autorizzazione di legge legata all'esecuzione del contratto (Art. 6(1)(b) e (f) del GDPR).

Descrizione dettagliata dell'HIS è disponibile sul sito www.informa-irf.p.de. In casi giustificati ha la possibilità di opporsi alla notifica al sistema HIS e alla sua interrogazione. Può trasmettere eventuali opposizioni all'indirizzo fornito innanzi, nella clausola 1.

8. Scambio di dati con l'assicuratore precedente

Per fornire i Suoi dati al momento della stipula del contratto di assicurazione (ad esempio per richiedere uno sconto sul premio in assenza di sinistri in relazione a una polizza RC per un veicolo a motore) o per poter verificare o, se necessario, integrare le Sue informazioni personali in caso di evento assicurato, potrebbe avvenire, per quanto necessario a questo scopo, uno scambio di dati personali con il precedente assicuratore da Lei indicato nella richiesta di assicurazione.

Alla base di questo scambio vi sono sia il legittimo interesse dell'assicuratore sia l'autorizzazione di legge legata all'esecuzione del contratto (Art. 6(1)(b) e (f) del GDPR).

9. Informazioni creditizie

In ragione di quanto necessario ai fini della stipula del contratto o della sua esecuzione sulla base dei nostri legittimi interessi, chiediamo informazioni alle agenzie di credito per valutare la Sua solvenza o il Suo comportamento di pagamento in generale. Le agenzie di credito che contattiamo a questo scopo sono visibili nel nostro elenco di fornitori di servizi.

10. Trasferimento di dati verso Paesi terzi

Qualora dovessimo trasferire dati personali a fornitori di servizi al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), il trasferimento avrà luogo solo se la Commissione UE avrà confermato che il Paese terzo ha un livello adeguato di protezione dei dati o altre garanzie appropriate per la protezione dei dati (ad esempio, regolamenti interni vincolanti per la protezione dei dati o clausole contrattuali di standard comunitario). Nel nostro elenco di fornitori di servizi sono inoltre disponibili informazioni dettagliate su questo aspetto e sul livello di protezione dei dati mantenuto dai nostri fornitori di servizi nei Paesi terzi. Può inoltre richiedere le informazioni utilizzando i recapiti indicati nella clausola 1.

11. Procedura decisionale automatica in casi individuali

Basandoci sulle informazioni sul rischio, che otteniamo quando fa richiesta di assicurazione, utilizziamo una procedura decisionale completamente automatizzata per stabilire se stipulare o annullare il contratto, nonché determinare eventuali esclusioni di rischi o l'importo del premio assicurativo da Lei dovuto.

Basata sulle informazioni che ci fornisce riguardo all'evento assicurato e sui dati da noi conservati in relazione al Suo contratto, la nostra decisione in merito al nostro obbligo a indennizzare un sinistro è anch'essa completamente automatizzata.

Le decisioni completamente automatizzate utilizzano regole di ponderazione delle informazioni stabilite in precedenza dalla società:

In caso di mancato pagamento del premio assicurativo, il contratto sarà automaticamente risolto in ottemperanza alle relative condizioni di assicurazione.

Nell'ambito della verifica automatizzata delle richieste di assicurazione di veicoli a motore, non forniamo copertura assicurativa completa, bensì solo la copertura minima prevista dalla legge per l'assicurazione di responsabilità civile qualora la nostra verifica restituisca informazioni negative (insolvenza, obbligo di emettere uno stato patrimoniale giurato o procedura fallimentare = i cosiddetti "hard hits").

Consenso al trattamento dei dati personali

Letta l'Informativa Privacy predisposta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (EU) 2016/679 (nel seguito il "Regolamento"), Le chiediamo, ai sensi degli artt. 7 e 9 del Regolamento, di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati da svolgere nell'ambito delle operazioni e servizi da Lei richiesti, come descritti nell'Informativa e precisamente per:

- il trattamento di categorie particolari di dati personali previste dall'art. 9 del Regolamento e per le finalità di cui all'Informativa. La informiamo che le categorie particolari di dati personali (già "dati sensibili") oggetto del trattamento possono essere, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute;
- la comunicazione di categorie particolari di dati personali previste dall'art. 9 del Regolamento ai soggetti indicati nell'Informativa che li possono sottoporre a trattamenti per le finalità di cui all'Informativa medesima;



 IL CONTRAENTE




DUAL Italia S.p.A.

Direzione Generale

Via De Amicis, 51 - 20123 MILANO
Tel. +39 02 72080597 Fax. +39 02 72080592



* 9 0 0 9 1 - 0 - 1 *